

1, Boulevard Général Leclerc - 83 300 Draguignan

Téléphone : 04 94 50 79 00

Mail : michel.jeanchristophe@orange.fr

**ASSIGNATION A COMPARAITRE A L'AUDIENCE D'ORIENTATION
DEVANT MADAME LE JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
DRAGUIGNAN**

L'AN DEUX MILLE VINGT CINQ ET LE

Vingt et un juillet

A LA REQUETE DE :

Monsieur **David Rumsey**, né le 3 octobre 1960 à Ithaca aux Etats-Unis, de nationalité américaine, marié, avocat, demeurant 63 Clarkes Crossing – Fairport NY Etats-Unis,

Créancier poursuivant,

Pour lequel domicile est élu et constitution d'avocat faite au cabinet de **Maître Jean-Christophe Michel**, avocat postulant près le tribunal judiciaire de Draguignan demeurant 1, Boulevard Général Leclerc 83300 Draguignan – Téléphone : 04.94.50.79.00, email : michel.jeanchristophe@orange.fr et

Ayant pour avocat plaçant **Maître Julien Lecat**, avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence, associé de la SELAS Bignon Lebray, Société d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée inter-barreaux, Hémilythe – 150, avenue Georges Pompidou – 13100 Aix-en-Provence - Téléphone: 04.42.66.05.00, email : jlecat@bignonlebray.com.

Nous, SELARLACTAZUR, William RAMOINO et Nathan WISS
Commissaires de Justice Associés, titulaire d'un office de
Commissaires de Justice à la Résidence de DRAGUIGNAN, y
demeurant 27 Avenue Lazare Carnot, Résidence Giordanengo

DONNE ASSIGNATION A :

Monsieur **Marc Michel Moszkowski**, né le 25 juin 1954 à Coevorden, Pays-Bas, de nationalité française, célibataire, ingénieur, demeurant Le Verdos – 83300 Châteaudouble,

Débiteur saisi,

Ou et parlant à :

Comme il est dit sur ce procès-verbal de signification

D'AVOIR A COMPARAITRE LE 19 SEPTEMBRE 2025 à 9 H 30

A l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan, siégeant au Palais de justice, 11 rue Pierre Clément, Draguignan (83300).

ET PAR LE MEME ACTE, A MEME REQUETE ET PARLANT DE LA MEME MANIERE, J'AI, COMMISSAIRE DE JUSTICE, FAIT SOMMATION AU SUSNOMME :

De prendre connaissance des conditions de la vente figurant dans le cahier des conditions de vente qui peut être consulté :

- au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan (service saisie immobilière), situé en ladite ville, 11 rue Pierre Clément, où il sera déposé le cinquième jour ouvrable au plus tard après la présente assignation,

ou

- au cabinet de l'avocat postulant du créancier poursuivant, Maître Jean-Christophe Michel, demeurant 1, Boulevard Général Leclerc 83300 Draguignan.

Etant précisé que la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente s'élève à la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300 000 €).

TRES IMPORTANT

Vous êtes tenu de comparaître personnellement à cette audience ou de vous y faire représenter par un avocat au Barreau de Draguignan, dans les conditions ci-dessous indiquées conformément aux dispositions prévues par l'article R.322-5 du code des procédures civiles d'exécution.

En vertu des dispositions précitées, le requérant vous indique que :

1- L'audience d'orientation a pour objet d'examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et demandes incidentes liées à celles-ci et de déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie.

2- Si vous n'êtes pas présent ou représenté par un avocat à l'audience, la procédure sera poursuivie en vente forcée sur les seules indications fournies par le créancier.

3- La mise à prix, telle que fixée dans le cahier des conditions de vente s'élève à la somme de 300 000 € vous avez la possibilité d'en contester le montant pour insuffisance manifeste.

4- Vous pouvez demander au juge de l'exécution à être autorisé à vendre le bien à l'amiable si vous justifiez qu'une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.

5- A PEINE D'IRRECEVABILITE, TOUTE CONTESTATION OU DEMANDE INCIDENTE DOIT ETRE DEPOSEE AU GREFFE DU JUGE DE L'EXECUTION IMMOBILIER DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN, PAR CONCLUSIONS D'AVOCAT AU PLUS TARD LORS DE L'AUDIENCE D'ORIENTATION.

6- Rappel des dispositions de l'article R.322-16 du code des procédures civiles d'exécution :

« La demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la situation de surendettement du débiteur est formée conformément aux dispositions de

l'article L. 721-4 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article R. 721-5 de ce code. »

7- Rappel des dispositions de l'article R.322-17 du code des procédures civiles d'exécution :

« La demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. Cette demande peut être formée verbalement à l'audience d'orientation. »

8- Si vous en faites préalablement la demande, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle pour la procédure de saisie si vous remplissez les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi.

PLAISE A MADAME LE JUGE DE L'EXECUTION IMMOBILIER

1. En vertu de :

- L'expédition revêtue de la formule exécutoire de l'arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 novembre 2022 n°2022/363, RG n°19/09884, signifié le 20 décembre 2022 confirmant en toutes ses dispositions un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal de grande instance de Draguignan le 25 avril 2019, minute 2019/235, RG n°18/08111, signifié le 31 mai 2019 et d'un certificat de non-pourvoi en date du 3 mars 2023 ;

- L'inscription de l'hypothèque légale volume 8304P02 2023 V n°2664 publiée et enregistrée le 29/03/2023 au service de la publicité foncière de Draguignan 2, ayant effet jusqu'au 28/03/2033, à fin de garantie d'une créance d'un montant de 117 121,92 euros, prenant suite de l'hypothèque judiciaire provisoire volume 8304P02 2018 V n°4282 publiée et enregistrée le 30/10/2018 au service de la publicité foncière de Draguignan 2 et son attestation rectificative volume 8304P02 2019 V n°1690 publiée et enregistrée le 25/04/2019, en vertu de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Draguignan le 16 octobre 2018,

Monsieur David Rumsey est créancier de **Monsieur Marc Michel Moszkowski** de la somme de **131 425,67 euros**, se décomposant comme suivant :

1.1. Au titre de la condamnation en principal prévu par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal de grande instance de Draguignan le 25 avril 2019, signifié le 31 mai 2019 :

- Condamnation en principal : 38 250 euros
- Intérêts au taux annuel de 11,45% capitalisables du 4 juin 2013 au 15 mai 2025 : 87 851,03 euros (126 101,03 – 38 250 = 87 851,03)

Principal jugement

Les remboursements sont imputés en priorité sur les intérêts.

Les intérêts sur le capital sont calculés sur la base du taux conventionnel de 1 145,00 %.

Date	Nb jours	Opération	Paiement	Capital	Taux	Intérêts	Cum. int.
04/06/2013				38250,00			0,00
04/06/2013	1	Intérêts pour l'année 2013		38250,00	11,45	12,00	12,00
04/06/2013		Capitalisation		38262,00			0,00
31/12/2013	210	Intérêts pour l'année 2013		38262,00	11,45	2520,57	2520,57
04/06/2014	155	Intérêts pour l'année 2014		38262,00	11,45	1860,42	4381,00
04/06/2014		Capitalisation		42643,00			0,00
31/12/2014	210	Intérêts pour l'année 2014		42643,00	11,45	2809,18	2809,18
04/06/2015	155	Intérêts pour l'année 2015		42643,00	11,45	2073,44	4882,62
04/06/2015		Capitalisation		47525,62			0,00
31/12/2015	210	Intérêts pour l'année 2015		47525,62	11,45	3130,83	3130,83
04/06/2016	156	Intérêts pour l'année 2016		47525,62	11,45	2319,41	5450,24
04/06/2016		Capitalisation		52975,86			0,00
31/12/2016	210	Intérêts pour l'année 2016		52975,86	11,45	3480,34	3480,34
04/06/2017	155	Intérêts pour l'année 2017		52975,86	11,45	2575,86	6056,20
04/06/2017		Capitalisation		59032,06			0,00
31/12/2017	210	Intérêts pour l'année 2017		59032,06	11,45	3888,84	3888,84
04/06/2018	155	Intérêts pour l'année 2018		59032,06	11,45	2870,33	6759,17
04/06/2018		Capitalisation		65791,23			0,00
31/12/2018	210	Intérêts pour l'année 2018		65791,23	11,45	4334,11	4334,11
04/06/2019	155	Intérêts pour l'année 2019		65791,23	11,45	3198,99	7533,10
04/06/2019		Capitalisation		73324,33			0,00
31/12/2019	210	Intérêts pour l'année 2019		73324,33	11,45	4830,37	4830,37
04/06/2020	156	Intérêts pour l'année 2020		73324,33	11,45	3578,47	8408,83
04/06/2020		Capitalisation		81733,16			0,00
31/12/2020	210	Intérêts pour l'année 2020		81733,16	11,45	5369,60	5369,60
04/06/2021	155	Intérêts pour l'année 2021		81733,16	11,45	3974,13	9343,74
04/06/2021		Capitalisation		91076,90			0,00
31/12/2021	210	Intérêts pour l'année 2021		91076,90	11,45	5999,85	5999,85
04/06/2022	155	Intérêts pour l'année 2022		91076,90	11,45	4428,46	10428,31
04/06/2022		Capitalisation		101505,21			0,00
31/12/2022	210	Intérêts pour l'année 2022		101505,21	11,45	6686,83	6686,83
04/06/2023	155	Intérêts pour l'année 2023		101505,21	11,45	4935,52	11622,35
04/06/2023		Capitalisation		113127,56			0,00
31/12/2023	210	Intérêts pour l'année 2023		113127,56	11,45	7452,47	7452,47
04/06/2024	156	Intérêts pour l'année 2024		113127,56	11,45	5521,00	12973,47
04/06/2024		Capitalisation		126101,03			0,00
31/12/2024	210	Intérêts pour l'année 2024		126101,03	11,45	8284,42	8284,42
15/05/2025	135	Intérêts pour l'année 2025		126101,03	11,45	5340,29	13624,72
15/05/2025			0,00	126101,03			13624,72

Sous-total : 126 101,03 euros

1.2. Au titre de l'article 700 du code de procédure civile prévu par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal de grande instance de Draguignan le 25 avril 2019, signifié le 31 mai 2019 :

- Condamnation en principal : 2 000 euros

Sous-total : 2 000 euros

1.3. Au titre de l'article 700 du code de procédure civile prévu par l'arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 novembre 2022, signifié le 20 décembre 2022 :

- Condamnation en principal : 3 000 euros

Sous-total : 3 000 euros

1.4. Dépens de première instance

- Assignation : 6913 euros
- Signification du jugement : 74,04 euros

Sous-total : 143,17 euros

1.5. Dépens de la procédure d'appel :

- Timbre fiscal (*pièce n°10*) : 225 euros
- Signification de l'arrêt (*pièce n°2*) : 70,48 euros

Sous-total : 295,48 euros

1.6. Frais d'inscription d'hypothèque judiciaire :

- Demande de renseignements préalables :
Cerfa n°3233-SD : 24 euros
- Inscription d'hypothèque judiciaire provisoire : 719 euros
- Signification et dénonce du dépôt de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire : 105,61 euros
- Inscription d'hypothèque définitive : 59,00 euros

Sous-total : 907,61 euros

1.7. Sommes récupérées lors des mesures d'exécution forcée effectuées par la SCP BLUM BOUZEREAU, TISSOT, VIGUIER, étude de commissaires de justice à Draguignan (*pièce n°13*) :

- Saisie des rémunérations : 221,62 euros
- Saisie attribution : 800 euros

Sous-total : 1 021,62 euros

Soit un total de 131 425,67 euros en principal et intérêts arrêtés au 15 mai 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement.

2. Toutes les tentatives de recouvrement amiable et celles portant sur les biens mobiliers de Monsieur Marc Michel Moszkowski étant demeurées vaines, le requérant a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière suivant exploit de la SELARL ACTAZUR, commissaires de justice à Draguignan, signifié à personne le 3 juin 2025, pour un montant de **131 425,67 euros**.
3. Ce commandement, qui n'a pas été suivi d'effet, a été publié au service de la publicité foncière de Draguignan le 26 juin 2025 sous la référence volume 8304P02 S 000 99 portant sur les biens ci-après désignés :

Dans un ensemble immobilier sis à Châteaudouble (83 300) :

REFERENCES CADASTRALES :

section C	n°68	Lieudit Le Tuf Ouest	surface 00ha62a66ca
section E	n°2	Lieudit La Platrière	surface 00ha73a10ca
section E	n°21	Lieudit L'Eouve de Bouquet	surface 00ha97a80ca
section E	n°22	Lieudit L'Eouve de Bouquet	surface 00ha84a20ca
section E	n°42	Lieudit Verdos Oriental	surface 04ha12a40ca
section E	n°47	Lieudit Verdos Oriental	surface 10ha95a02ca
section E	n°48	Lieudit Verdos Oriental	surface 01ha74a72ca
section E	n°49	Lieudit Verdos Oriental	surface 00ha43a06ca
section E	n°51	Lieudit Pré de l'Oume	surface 00ha19a16ca
section E	n° 54	Lieudit Pré de l'Oume	surface 00ha35a20ca
section E	n° 85	Lieudit La Baume	surface 01ha37a85ca
section E	n°259	Lieudit Bois de Verdos	surface 00ha44a84ca
section E	n°260	Lieudit Bois de Verdos	surface 01ha42a06ca
section E	n°261	Lieudit Bois de Verdos	surface 00ha05a30ca
section E	n°263	Lieudit La Fontaine du Baile	surface 00ha07a40ca
section E	n°265	Lieudit La Fontaine du Baile	surface 00ha11a10ca
section E	n°266	Lieudit La Fontaine du Baile	surface 00ha04a90ca
section E	n°270	Lieudit La Fontaine du Baile	surface 00ha05a70ca
section E	n°311	Lieudit Les Collettes Est	surface 00ha35a83ca
section E	n°316	Lieudit Les Collettes Est	surface 00ha24a84ca
section E	n°318	Lieudit Les Collettes Est	surface 00ha12a77ca
section F	n°24	Lieudit La Plaine du Loup	surface 00ha77a10ca
section F	n°25	Lieudit La Plaine du Loup	surface 00ha33a35ca
section F	n°26	Lieudit Cazianne	surface 00ha86a00ca
section F	n°27	Lieudit Cazianne	surface 01ha24a95ca
section F	n°28	Lieudit Cazianne	surface 00ha98a85ca
section F	n°29	Lieudit Cazianne	surface 00ha60a30ca
section F	n°30	Lieudit Cazianne	surface 02ha50a75ca

section F	n°31	Lieudit Cazianne	surface 00ha27a30ca
section F	n°34	Lieudit Le Clos Chauvet	surface 02ha90a88ca
section F	n°35	Lieudit Le Clos Chauvet	surface 01ha84a45ca
section F	n°36	Lieudit Le Clos Chauvet	surface 03ha52a49ca
section F	n°37	Lieudit Le Clos Chauvet	surface 01ha88a90ca
section F	n°38	Lieudit Le Clos Chauvet	surface 00ha54a10ca
section F	n°39	Lieudit Le Clos Chauvet	surface 00ha40a40ca
section F	n°40	Lieudit Le Clos Chauvet	surface 00ha03a85ca
section F	n°41	Lieudit Le Clos Chauvet	surface 07ha04a00ca
section F	n°42	Lieudit Le Clos Chauvet	surface 00ha00a55a
section F	n°43	Lieudit Le Clos Chauvet	surface 03ha94a00ca
section F	n°44	Lieudit Les Brigues	surface 00ha75a90ca
Section F	n°45	Lieudit Les Brigues	surface 02ha90a80ca
section F	n°46	Lieudit Les Brigues	surface 00ha25a80ca
section F	n°47	Lieudit Les Brigues	surface 00ha09a85ca
section F	n°51	Lieudit Les Brigues	surface 00ha10a40ca
section F	n°52	Lieudit Les Brigues	surface 01ha05a80ca
section F	n°53	Lieudit La Fontaine du Baile Nord	surface 00ha00a97ca
section F	n°54	Lieudit La Fontaine du Baile Nord	surface 00ha00a58ca
section F	n°55	Lieudit La Fontaine du Baile Nord	surface 01ha13a20ca
section F	n°56	Lieudit La Fontaine du Baile Nord	surface 01ha14a80ca
section F	n°71	Lieudit La Fontaine du Baile Nord	surface 00ha09a20ca
section F	n°72	Lieudit La Fontaine du Baile Nord	surface 00ha09a60ca
section F	n°75	Lieudit La Fontaine du Baile Nord	surface 00ha11a10ca
section F	n°81	Lieudit La Fontaine du Baile Nord	surface 00ha 10a70ca
section F	n°84	Lieudit La Fontaine du Baile Nord	surface 00ha65a03ca
section F	n°86	Lieudit La Fontaine du Baile Nord	surface 01ha85a10ca
section F	n°87	Lieudit La Fontaine du Baile Nord	surface 00ha17a27ca
section F	n°88	Lieudit La Fontaine du Baile Nord	surface 00ha00a58ca
section F	n°89	Lieudit La Fontaine du Baile Nord	surface 00ha1 6a15ca
section F	n°90	Lieudit La Fontaine du Baile Nord	surface 00ha12a20ca
section F	n°91	Lieudit La Fontaine du Baile Nord	surface 00ha00a47ca
section F	n°92	Lieudit La Fontaine du Baile Nord	surface 01ha04a10ca
section F	n°93	Lieudit La Fontaine du Baile Nord	surface 00ha29a90ca
section F	n°94	Lieudit Verdos	surface 00ha68a45ca
section F	n°97	Lieudit Verdos	surface 00ha38a20ca
section F	n°98	Lieudit Verdos	surface 00ha53a40ca
section F	n°99	Lieudit Verdos	surface 00ha88a80ca
section F	n°100	Lieudit Verdos	surface 00ha41a80ca
section F	n°101	Lieudit Verdos	surface 00ha63a94ca
section F	n°102	Lieudit Verdos	surface 00ha00a34ca
section F	n°103	Lieudit Verdos	surface 13ha18a65ca
section F	n°104	Lieudit Verdos	surface 00ha22a66ca

section F	n°105	Lieudit Verdos	surface 00ha89a35ca
section F	n°106	Lieudit Verdos	surface 00ha40a50ca
section F	n°107	Lieudit Verdos	surface 00ha03a78ca
section F	n°108	Lieudit Verdos	surface 00ha06a10ca
section F	n°109	Lieudit Verdos	surface 00ha65a15ca
section F	n°110	Lieudit Verdos	surface 00ha 10a52ca
section F	n°111	Lieudit Verdos	surface 00ha00a42ca
section F	n°112	Lieudit Verdos	surface 00ha01a35ca
section F	n°113	Lieudit Verdos	surface 00ha 14a23ca
section F	n°114	Lieudit Verdos	surface 00ha10a98ca
section F	n°115	Lieudit Verdos	surface 03ha67a20ca
section F	n°116	Lieudit Verdos	surface 00ha19a90ca
section F	n°123	Lieudit Verdos	surface 00ha04a90ca
section F	n°125	Lieudit Verdos	surface 00ha34a10ca
section F	n°126	Lieudit Verdos	surface 01ha20a48ca
section F	n°127	Lieudit Verdos	surface 02ha44a90ca
section F	n°128	Lieudit Verdos	surface 00ha67a70ca
section F	n°133	Lieudit Verdos	surface 09ha45a90ca

ORIGINE DE PROPRIETE :

Le bien ci-dessus désigné appartient à Monsieur Marc Michel Moszkowski par suite de l'acquisition qu'il en a faite,

Conséquence du défaut d'immatriculation de « la société civile du Verdos », au Registre du Commerce et des Sociétés pour le 1^{er} novembre 2002, lui faisant perdre sa qualité de personne morale et entraînant de ce fait un transfert du patrimoine vers l'associé unique, Monsieur Marc Michel Moszkowski,

Suivant acte de Maître Yvan B. Michel, notaire à Trans-en-Provence, en date du 27 novembre 2007, publié au bureau du service de publicité foncière de Draguignan 2, le 11 décembre 2007 dont la référence d'enlissement est 8304P02 2007P12236.

4. Conformément à l'article R.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier poursuivant est bien fondé à délivrer la présente assignation aux fins de comparution du débiteur devant le juge de l'exécution immobilier à l'audience d'orientation, au cours de laquelle le juge doit :
 - Constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible d'un montant de **131 425,67 euros**, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit à l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
 - Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
 - Déterminer les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.

5. En cas de vente forcée, il est demandé à Madame le juge de l'exécution de :
- Juger que la vente sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution et poursuivie selon les articles R. 322-26 et suivants dudit code,
 - Fixer le montant de la mise à prix à la somme de 300 000 €,
 - Désigner un commissaire de justice à l'effet d'assurer deux visites du bien, afin de permettre aux éventuels acquéreurs d'être parfaitement renseignés sur la nature et la consistance des biens,
 - À défaut par les occupants de permettre la visite du bien saisi ou en cas d'absence de l'occupant du bien, autoriser le commissaire de justice à procéder en se faisant assister si besoin, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, conformément à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution,
 - Autoriser ledit commissaire de justice à se faire assister, lors de l'une des visites, de l'expert immobilier qui a établi les diagnostics amiantes et termites (et éventuellement plomb), afin que ce dernier puisse les réactualiser, si nécessaire.
 - Dire que la publicité de la vente forcée se fera conformément aux modalités de droit commun prévue aux articles R.322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
6. En cas de vente amiable judiciaire, il est demandé à Madame le juge de l'exécution, conformément à l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution de :
- Fixer le montant de la mise à prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s'agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire,
 - Fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
 - Fixer un délai de trois mois supplémentaire maximum si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente,
 - Refuser, toute prorogation à défaut de diligences.

Il vous est également demandé de juger qu'en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l'avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l'immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l'article R. 331-2 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,

Il est demandé à Madame le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan de bien vouloir :

- Constater que la présente procédure est conforme aux articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Statuer sur les contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées ;

A défaut de contestation et demande incidente,

- Fixer le montant de la créance de Monsieur David Rumsey, créancier poursuivant en principal, intérêts, intérêts majorés, accessoires et frais, à la somme de **131 425,67** euros provisoirement arrêté au 15 mai 2025, se décomposant comme suit :

Principal : 38 250 euros

Sommes déjà versées par le débiteur à soustraire du principal : 1 021,62 euros

Intérêts au taux annuel de 11,45 % capitalisables du 4 juin 2013 au 15 mai 2025 : 87 851,03 euros

Accessoires : 6 346,26 euros

- Ordonner la vente forcée du bien désigné ci-dessus situé à Le Verdos, Châteaudouble (83300) appartenant à Monsieur Marc Michel Moszkowski, débiteur saisi, et en fixer la date,
- Juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R334-3 du code des procédures civiles d'exécution, complétant l'article R.334-2.
- Désigner, conformément à l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, la SELARL ACTAZUR, commissaires de justice à Draguignan, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer les visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou deux témoins, conformément aux articles L.142-1, L.431-1 et L.451-1 du code des procédures civiles d'exécution.
- Juger qu'à défaut par les occupants de permettre la visite des biens saisis ou en cas d'absence de l'occupant du local, le commissaire de justice de la SELARL ACTAZUR procèdera en se faisant assister, si besoin, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, conformément à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution.
- Ordonner que le commissaire de justice de la SELARL ACTAZUR se fera assister lors de l'une des visites, d'un expert chargé d'établir, s'il y a lieu, les rapports amiante, termites, état des risques naturels et technologiques, diagnostic énergétique, diagnostic gaz et électricité et éventuellement l'état de surface conformément à la loi CARREZ et le diagnostic plomb.

- Juger que la publicité de la vente forcée se réalisera dans les conditions de droit commun prévues aux articles R.322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
- Rappeler que conformément aux articles L.322-13 et R.322-64 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et que l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable.
- Qu'à cet effet le commissaire de justice de la SELARL ACTAZUR chargé de l'expulsion pourra se faire assister, si besoin est, de la force publique et d'un serrurier.
- Subsidiairement, statuer sur l'autorisation de vente amiable qui serait présentée par le débiteur saisi.
- Plus subsidiairement encore, en cas d'autorisation de vente amiable, fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s'agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire.
- Fixer l'audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution.
- Refuser toute prorogation à défaut de diligences.
- Statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l'état de la procédure.
- Juger que les émoluments de l'avocat poursuivant, calculés selon le tarif en vigueur, seront payables par l'acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite en application des stipulations des conditions générales du cahier des charges du RIN ayant valeur normative et de l'article 1593 du code civil.
- Juger qu'en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l'avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l'immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l'article R.331-2 du code des procédures civiles d'exécution et aux stipulations du cahier des conditions de vente.
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics et (ou) de leur réactualisation, dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-Christophe Michel.

Bordereau de pièces :

Pièce n°1 : Titres exécutoires

Pièce n°2 : Titre de propriété

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE DRAGUIGNAN

Chambre 1

DU 25 Avril 2019
Dossier N° RG 18/08111 - N° Portalis DB3D-W-B7C-IHG7
Minute n° : 2019/235

AFFAIRE :

David RUMSEY C/ Marc MOSZKOWSKI

EXTRAIT DES AMPLIÉS
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN

RECETTE
25 AVRIL 2019
10h00

JUGEMENT DU 25 Avril 2019

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Pascale BOYER, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Alexandra BOCQUILLON, F.F

GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Février 2019

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2019

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

copie exécutoire à : Me Marie ALEXANDRE
Délivrée le

25 AVR. 2019

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur David RUMSEY
1080 Pittsford - Victor Road, Suite 100, PITTSFORD, NY 14535
ETATS UNIS D'AMERIQUE

représenté par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat
postulant et Me Neil ROBERTSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

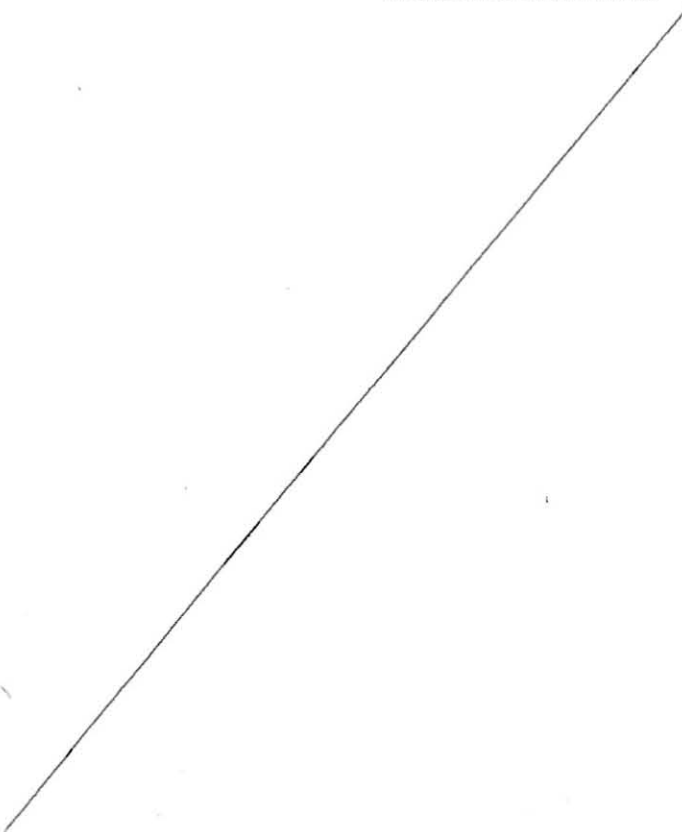
D'UNE PART ;

DÉFENDEUR :

Monsieur Marc MOSZKOWSKI
Le Verdos
83300 CHATEAUDOUBLE

non comparant

D'AUTRE PART ;



Exposé du litige

Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2018, monsieur RUMSEY a fait assigner monsieur MOSZKOWSKI devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :

- 38 750 euros au titre de la créance en principal,
 - 55 526 euros au titre de la créance d'intérêts au taux de 11,45 % arrêtée au 26 novembre 2018, à parfaire,
 - 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
- Il demande sa condamnation aux dépens.

Il se prévaut d'un contrat de prêt valant reconnaissance de dette signé le 4 juin 2013 portant sur une somme de 38750 euros remboursable dans un délai de deux ans, outre intérêts à 17 % l'an payable deux fois par an.

Il indique que, par courriels de 2017 faisant suite à sa demande de remboursement, monsieur MOSZKOWSKI a reconnu devoir le principal et des intérêts au taux de 11,45 % invoquant le taux usuraire des intérêts conventionnels.

Il indique que son action fait suite à des tentatives de recouvrement amiable infructueuses et l'inscription d'hypothèques judiciaires provisoires sur le bien immobilier de monsieur MOSZKOWSKI.

Le défendeur, assigné à personne, n'a pas constitué avocat.

Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure le 22 janvier 2019.

Motifs de la décision

Le défendeur non représenté ayant eu connaissance en personne de l'acte d'assignation, la décision sera réputée contradictoire.

L'article 472 du code de procédure civile commande au juge lorsque le défendeur ne comparaît pas et n'est pas représenté de s'assurer avant d'y faire droit que la demande est régulière recevable et bien fondée.

Le contrat de prêt est un contrat réel supposant pour que sa preuve soit rapportée que la remise d'une somme soit démontrée ainsi que l'obligation de celui qui la reçue de la rendre avec ou sans intérêt. Le document valant reconnaissance de dette invoqué par monsieur RUMSEY à l'appui de sa demande porte la date du 4 juin 2013. Le litige soumis au tribunal concernant le prêt qui aurait été consenti à cette date relève des dispositions anciennes du code civil applicables avant le 1^{er} octobre 2016.

L'article 1326 ancien de ce code concernant la preuve des obligations dispose que « *L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible, doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.* »

En l'espèce, l'écrit daté du 4 juin 2013 qui contient engagement de monsieur MOSZKOWSKI de payer à monsieur RUMSEY ne comporte qu'une signature manuscrite à l'emplacement réservé à cet effet sous son nom. Le document ne comporte pas l'indication,

ni en lettres, ni en chiffres, écrite de la main de monsieur MOSZKOWSKI, portant sur l'étendue et la nature de son engagement. Cet acte ne peut donc à lui seul faire la preuve de l'obligation de payer de ce dernier.

Toutefois, monsieur MOSZKOWSKI a reconnu le prêt de 38 250 euros équivalent à 50 000 dollars US et son obligation à le rembourser, par deux courriels du 22 novembre 2017 en réponse à la demande de restitution immédiate de monsieur RUMSEY. Il a seulement contesté le montant des intérêts stipulés à 17 % l'an alors que le maximum autorisé par la loi française s'agissant de prêts entre particuliers était de 11,48 %. Ce document prévoyait que la loi française était applicable à cette obligation, de sorte que la limitation du taux des intérêts en raison de la prohibition du taux usuraire est applicable en l'espèce.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande en paiement de monsieur RUMSEY et de condamner monsieur MOSZKOWSKI à lui verser la somme de 38250 euros, ainsi que figurant dans l'acte de prêt, outre intérêts au taux annuel de 11,45 % à compter du 4 juin 2013 avec capitalisation des intérêts.

Il sera alloué au demandeur la somme de 2000 euros qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.

Les frais de procédure seront à la charge du défendeur.

PAR CES MOTIFS,

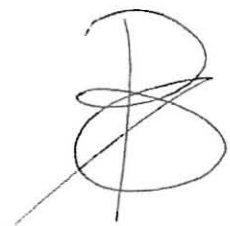
Le tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE monsieur Marc MOSZKOWSKI à payer à monsieur David RUMSEY la somme de trente-huit mille deux cent cinquante euros (38 250 euros) avec intérêts au taux annuel de 11,45 % capitalisables depuis le 4 juin 2013 :

CONDAMNE monsieur Marc MOSZKOWSKI à payer à monsieur David RUMSEY la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE monsieur Marc MOSZKOWSKI aux dépens.

LE GREFFIER



En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous ses justiciers de l'ordre sus requis de mettre à exécution la décision.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main.
A tous Commandants et aux Officiers de la Force Publique de prêter main forte, lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par Monsieur le Président et le Greffier.
Pour expédition certifiée conforme délivrée en première grosse et requis de

LE GREFFIER EN CHEF



LE PRESIDENT



ACTAZUR
E. BERGE-W. RAMOINO-N. WISS
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
Résidences GIORDANENGO
27 Avenue Carnot - Entrée A
83300 DRAGUIGNAN



☎ : STANDARD : 04 94 68 00 16
☎ : CONSTATS : 04 94 68 15 18
☎ : Fax : 04 94 68 98 85
URGENCE CONSTAT :
06.20.570.738

Mail : huissiersdraguignan@orange.fr
www.huissiers-var.fr

Horaires d'ouverture de l'Etude :
7 h 30 - 18 h 00 NON STOP
FERMETURE 17H le vendredi

IBAN:FR76 1910 6000 1043 6081 3290 385
AGRIFRPP891 (CREDIT AGRICOLE)

SIRET DRAGUIGNAN 343 197 927 (87 D 91)
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE: FR 00 343.197.927

REFERENCE A RAPPELER :

Dossier : 115352
Affaire : RUMSEY/MOSZKOWSKI
Service : 6
Responsable : ZK
/5004-2105

**ACTE
D'HUISSIER
DE
JUSTICE**

EXPEDITION



Coût - Décret n° 2016-230 du 26/02/16 :

SIGNIFICATION DE JUGEMENT EN PREMIER RESSORT

Article 544 du Code de Procédure Civile

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE

TRENTE ET UN MAI

Nous, Société Civile Professionnelle ACTAZUR, Edouard BERGE - William RAMOINO - Nathan WISS, Huissiers de Justice Associés à la résidence de Draguignan, y demeurant 27 Avenue Carnot, résidences Giordanengo, Entrée A - 83300 DRAGUIGNAN, l'un d'eux soussigné

A LA DEMANDE :

Monsieur RUMSEY DAVID né le 03/10/1960 à ITHACA (USA), de nationalité AMÉRICAIN(E), avocat, demeurant 1080 Pittsford Victor Road Suite 100 Pittsford NY 14535

Elisant domicile en mon étude

A : Monsieur MOSZKOWSKI Marc né le 25/06/1954 à COEVORDEN, ingénieur, demeurant le Verdos 83300 CHATEAUDOUBLE

NOUS VOUS SIGNIFIONS PAR LE PRESENT :

un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de DRAGUIGNAN en date du VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX-NEUF (25 AVRIL 2019).

TRES IMPORTANT

Vous pouvez faire appel de ce jugement dans le délai d'UN MOIS à compter de la date portée en tête du présent acte, devant : la COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE - 20 Place de Verdun - 13616 AIX-EN-PROVENCE Cédex

Le délai ci-dessus indiqué doit être augmenté d'UN MOIS pour les personnes demeurant dans une collectivité d'outre-mer et de DEUX MOIS pour celles demeurant à l'étranger.

Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un Avocat exerçant dans le ressort de la Cour d'Appel susnommée d'accomplir les formalités nécessaires, par déclaration au Greffe, avant l'expiration de ce délai d'UN MOIS qui est de rigueur. L'avocat constitué par l'appelant ne peut être qu'un avocat admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendant du ressort de la cour d'appel concernée.

Article 930-1 du Code de Procédure Civile :

« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.

Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique. »

Article 680 du Code de Procédure Civile :

« L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie ».

SOUS TOUTES RESERVES

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE DRAGUIGNAN

Chambre 1

DU 25 Avril 2019
Dossier N° RG 18/08111 - N° Portalis DB3D-W-B7C-IHG7
Minute n° : 2019/235

AFFAIRE :

David RUMSEY C/ Marc MOSZKOWSKI

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN

RECEU
A JOURNÉE

A JOURNÉE

JUGEMENT DU 25 Avril 2019

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Pascale BOYER, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Alexandra BOCQUILLON, F.F

GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Février 2019

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2019

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

copie exécutoire à : Me Marie ALEXANDRE

Délivrée le

25 AVR. 2019

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur David RUMSEY
1080 Pittsford - Victor Road, Suite 100, PITTSFORD, NY 14535
ETATS UNIS D'AMERIQUE

représenté par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat
postulant et Me Neil ROBERTSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

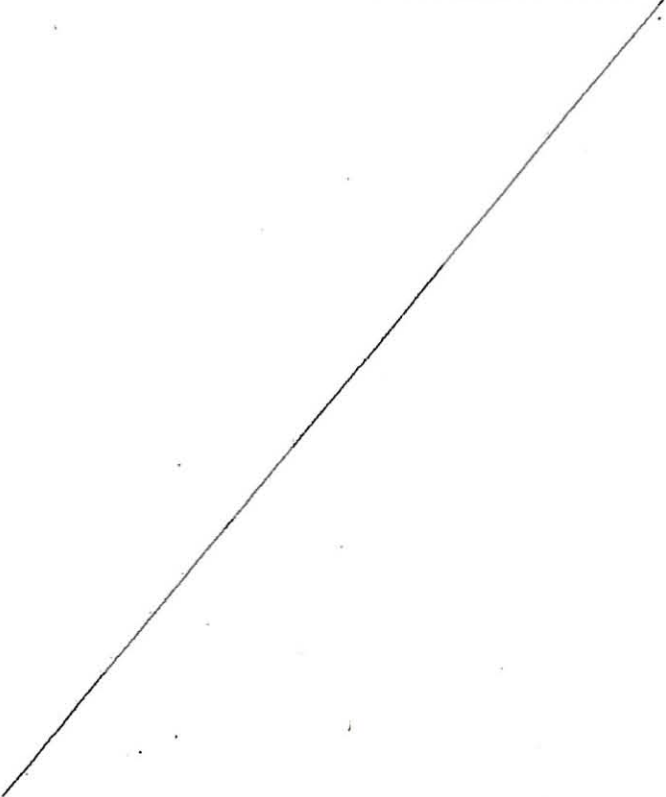
D'UNE PART ;

DÉFENDEUR :

Monsieur Marc MOSZKOWSKI
Le Verdos
83300 CHATEAUDOUBLE

non comparant

D'AUTRE PART ;



Exposé du litige

Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2018, monsieur RUMSEY a fait assigner monsieur MOSZKOWSKI devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :

- 38 750 euros au titre de la créance en principal,
 - 55 526 euros au titre de la créance d'intérêts au taux de 11,45 % arrêtés au 26 novembre 2018, à parfaire,
 - 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
- Il demande sa condamnation aux dépens.

Il se prévaut d'un contrat de prêt valant reconnaissance de dette signé le 4 juin 2013 portant sur une somme de 38750 euros remboursable dans un délai de deux ans, outre intérêts à 17 % l'an payable deux fois par an.

Il indique que, par courriels de 2017 faisant suite à sa demande de remboursement, monsieur MOSZKOWSKI a reconnu devoir le principal et des intérêts au taux de 11,45 % invoquant le taux usuraire des intérêts conventionnels.

Il indique que son action fait suite à des tentatives de recouvrement amiable infructueuses et l'inscription d'hypothèques judiciaires provisoires sur le bien immobilier de monsieur MOSZKOWSKI.

Le défendeur, assigné à personne, n'a pas constitué avocat.

Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure le 22 janvier 2019.

Motifs de la décision

Le défendeur non représenté ayant eu connaissance en personne de l'acte d'assignation, la décision sera réputée contradictoire.

L'article 472 du code de procédure civile commande au juge lorsque le défendeur ne comparaît pas et n'est pas représenté de s'assurer avant d'y faire droit que la demande est régulière recevable et bien fondée.

Le contrat de prêt est un contrat réel supposant pour que sa preuve soit rapportée que la remise d'une somme soit démontrée ainsi que l'obligation de celui qui la reçoit de la rendre avec ou sans intérêt. Le document valant reconnaissance de dette invoqué par monsieur RUMSEY à l'appui de sa demande porte la date du 4 juin 2013. Le litige soumis au tribunal concernant le prêt qui aurait été consenti à cette date relève des dispositions anciennes du code civil applicables avant le 1^{er} octobre 2016.

L'article 1326 ancien de ce code concernant la preuve des obligations dispose que « *L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible, doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.* »

En l'espèce, l'écrit daté du 4 juin 2013 qui contient engagement de monsieur MOSZKOWSKI de payer à monsieur RUMSEY ne comporte qu'une signature manuscrite à l'emplacement réservé à cet effet sous son nom. Le document ne comporte pas l'indication,

ni en lettres, ni en chiffres, écrite de la main de monsieur MOSZKOWSKI, portant sur l'étendue et la nature de son engagement. Cet acte ne peut donc à lui seul faire la preuve de l'obligation de payer de ce dernier.

Toutefois, monsieur MOSZKOWSKI a reconnu le prêt de 38 250 euros équivalent à 50 000 dollars US et son obligation à le rembourser, par deux courriels du 22 novembre 2017 en réponse à la demande de restitution immédiate de monsieur RUMSEY. Il a seulement contesté le montant des intérêts stipulés à 17 % l'an alors que le maximum autorisé par la loi française s'agissant de prêts entre particuliers était de 11,48 %. Ce document prévoyait que la loi française était applicable à cette obligation, de sorte que la limitation du taux des intérêts en raison de la prohibition du taux usuraire est applicable en l'espèce.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande en paiement de monsieur RUMSEY et de condamner monsieur MOSZKOWSKI à lui verser la somme de 38250 euros, ainsi que figurant dans l'acte de prêt, outre intérêts au taux annuel de 11,45 % à compter du 4 juin 2013 avec capitalisation des intérêts.

Il sera alloué au demandeur la somme de 2000 euros qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.

Les frais de procédure seront à la charge du défendeur.

PAR CES MOTIFS,

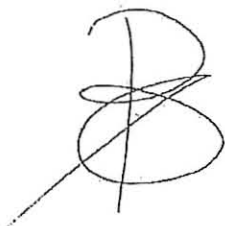
Le tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE monsieur Marc MOSZKOWSKI à payer à monsieur David RUMSEY la somme de trente-huit mille deux cent cinquante euros (38 250 euros) avec intérêts au taux annuel de 11,45 % capitalisables depuis le 4 juin 2013 :

CONDAMNE monsieur Marc MOSZKOWSKI à payer à monsieur David RUMSEY la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE monsieur Marc MOSZKOWSKI aux dépens.

LE GREFFIER

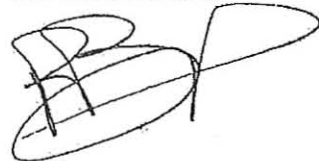


En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Justices de Justice sur ce requis, de mettre à exécution la décision.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main.
A tous Commandants et aux Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été lue et signée sur la minute par Monsieur le Président et le Greffier.
Pour expédition certifiée conforme délivrée en première grosse et requis de

0 / LE GREFFIER EN CHEF



LE PRESIDENT



ACTAZUR
E. BERGE-W. RAMOINO-N. WISS
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
Résidences GIORDANENGO
27 Avenue Carnot - Entrée A
83300 DRAGUIGNAN



☎ : STANDARD : 04 94 68 00 16
☎ : CONSTATS : 04 94 68 15 18
☎ : Fax : 04 94 68 98 85
URGENCE CONSTAT : 06.20.570.738
Mail : huissiersdragnan@orange.fr

Horaires d'ouverture de l'Etude :
7 h 30 - 18 h 00 NON STOP
FERMETURE 17H le vendredi

IBAN:FR76 1910 6000 1043 6081 3290 385
AGRIFRPP891 (CREDIT AGRICOLE)

Membre d'une Association de Gestion Agréée par l'Administration Fiscale
Le règlement des versements et honoraires par chèque est accepté

SIRET DRAGUIGNAN 343 197 927 (87 D 91)
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE: Erreur ! Signet non défini.

REFERENCE A RAPPELER :

Dossier : 115352 / 06-19-05-11344
Affaire : RUMSEY/MOSZKOWSKI
/ 5004-0306

**ACTE
D'HUISSIER
DE
JUSTICE**



Coût - Décret n° 2016-230 du 26/02/16 :

Emol. Art R444-3 C Com.51.48
Transp. Art A.444-487.67
T.F. Art 302 bis Y CGI14.89
Total Eurs TTC74.04

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE
SIGNIFICATION DE JUGEMENT EN PREMIER RESSORT

Cet acte établi à la requête de Monsieur RUMSEY DAVID a été signifié PAR HUISSIER DE JUSTICE , et selon les déclarations qui lui ont été faites.

La copie destinée à Monsieur MOSZKOWSKI Marc
lui a été signifié le VENDREDI 31 MAI 2019 .
A sa personne ainsi déclarée

Visé par nous les mentions relatives à la signification.

La copie de l'acte signifiée au destinataire comporte SIX FEUILLES

Le cout du présent acte est de : SOIXANTE-QUATORZE EURS QUATRE CENTIMES

ACTAZUR
E. BERGE-W. RAMOINO-N. WISS



EXPÉDITION REVÊTUE
DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
République Française
Au nom du peuple français

134
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2022

N° 2022/363

Décision déferée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 25 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/08111.

Rôle N° RG
19/09884 - N°
Portalis
DBVB-V-B7D-BEO
SP

APPELANT

Monsieur Marc MOSZKOWSKI
né le 25 Juin 1954 à COEVORDEN, demeurant Le Verdos - 83300
CHATEAUDOUBLE

*représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN
CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE*

Marc
MOSZKOWSKI

INTIME

C/
David RUMSEY

Monsieur David RUMSEY, demeurant demeurant 1080 Pittsford - Victor
Road - Suite 100 - 14535 NY / Etats-Unis
**Elisant domicile chez Bignon Lebray - Hémilythe - 150 avenue Georges
Pompidou à Aix-en-Provence**

*représenté par Me Julien LECAT de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au
barreau d'AIX-EN-PROVENCE*

*_*_*_*

Copie exécutoire
délivrée

le : 23 NOV 2022
à :

Me Romain CHERFILS
Me Julien LECAT

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le **10 Octobre 2022** en audience publique devant la cour
composée de :

Monsieur Olivier BRUF, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2022,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 29 novembre 2018, M. David Rumsey a fait assigner M. Marc Moszkowski en paiement en invoquant principalement « un contrat de prêt valant reconnaissance de dette » daté du 4 juin 2013.

Par jugement réputé contradictoire en date du 25 avril 2019 le tribunal de grande instance de Draguignan a condamné M. Marc Moszkowski à payer à M. David Rumsey la somme de 38 250 € avec intérêts au taux annuel de 11,45 % capitalisables depuis le 4 juin 2013, au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Le 20 juin 2019, M. Marc Moszkowski a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 19 septembre 2019, M. Moszkowski demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'annuler l'acte de prêt du 4 juin 2013, de débouter M. David Rumsey ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 5000 €, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.

Par conclusions du 18 février 2020 M. David Rumsey demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. Marc Moszkowski de toutes ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 5000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.

Motifs

Attendu que M. Marc Moszkowski fait valoir au soutien de son recours que le contrat de prêt valant reconnaissance de dette a été rédigé le 4 juin 2013 entre M. David Rumsey et lui-même, tous deux étant actionnaires depuis 2004 d'une société Deepgulf ; qu'il prévoyait un prêt de la somme de 30 250 €, équivalent de 50 000 \$ US, à son profit, à rembourser à M. David Rumsey dans un délai de deux ans et le versement d'intérêts au taux fixe 17 % payables en deux fois ; que ce projet de contrat ne porte ni la signature, ni les mentions manuscrites obligatoires (seulement des signatures électroniques) ; qu'aucun original n'a été fourni ; que le montant du prêt n'a jamais été versé par M. David Rumsey s'agissant d'un contrat fictif ; que le juge des référés l'a justement débouté le 4 juillet 2018 ; que l'acte n'étant pas conforme à l'article 1326 ancien du code civil et au nouvel article 1178 du code civil, le contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul ; que la somme de 38 250 € ne fut jamais remise par M. David Rumsey à M. Marc Moszakowski, au titre de l'exécution du prêt ; que toutefois M. Howard, autre associé, a versé sur le compte de son fils Arthur Moszkowski une somme de 50 000 \$ (en paiement d'une avance sur salaire) qui n'avait jamais été versée, ni prêtée à

l'appelant ; que la demande tardive de remboursement résulte d'un litige entre actionnaires ; qu'il était aisé à M. David Rumsey de produire un justificatif de la remise de la somme de 30 250 €, au jour de la signature de l'acte du 4 juin 2013, si elle avait eu lieu ; que le courrier ne contient aucune reconnaissance de dette, puisqu'il faut lire la phrase invoquée qui a été traduite par un non-professionnel dans son contexte ;

Attendu que M. David Rumsey lui répond qu'au cours de l'année 2013, à plusieurs reprises, M. Marc Moszkowski lui a fait part des difficultés qu'il rencontrait pour régler les droits de mutation de la propriété familiale de plusieurs hectares, dont il avait hérité à Châteaudouble (83) ; qu'il a accepté, le contrat de prêt ayant été assorti d'une promesse d'affectation hypothécaire du même jour ; que les fonds ont été versés à la demande de M. Moszkowski à son fils, ce que démontre le relevé de compte bancaire qu'il produit, pour plus de rapidité pour acquitter les droits de mutation de la propriété familiale au Trésor public, dans la mesure où Arthur Moszkowski résidait en France ; qu'ensuite les relations entre les parties se sont dégradées, compte tenu de la violation par M. Marc Moszkowski des droits de propriété intellectuelle détenus par la société Deepgulf, qui fait l'objet d'une procédure pendante aux États-Unis ; que par courriel du 22 novembre 2017, M. Marc Moszkowski a refusé de rembourser le prêt, notamment en invoquant un taux d'usure, tout en reconnaissant l'obligation de rembourser le principal ; que par ordonnance du 16 octobre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a autorisé le créancier à inscrire provisoirement une hypothèque sur les biens sis à Châteaudouble appartenant à M. Marc Moszakowski ; que cette ordonnance du juge de l'exécution lui a été signifiée le 30 octobre 2018 ; que la seule sanction du taux usuraire du prêt consiste en la réduction au taux maximal autorisé, et non la nullité ; que si l'acte ne respecte pas les formalités de l'article 1326 du code civil, il vaut commencement de preuve par écrit corroboré par des éléments extrinsèques ; que c'est M. Marc Moszkowski lui-même qui a effectué les démarches en vue de la rédaction d'un prêt valant reconnaissance de dette et du contenu de la promesse d'affectation hypothécaire ; et que M. Marc Moszkowski a utilisé les fonds prêtés par M. David Rumsey pour régler les droits de mutation au trésor public de sa propriété familiale située à Châteaudouble (83 300 Le Verdos), dans laquelle il vit encore à ce jour.

SUR CE, LA COUR

Attendu que M. David Rumsey dispose d'un acte sous seing privé, " contrat de prêt valant reconnaissance de dette" du 4 juin 2013 qui, s'il est dactylographié, et si l'appelant dénie la signature manuscrite qui y est apposée, s'analyse en un commencement de preuve par écrit ;

Attendu qu'il est corroboré par de plusieurs éléments extrinsèques, en premier lieu l'affectation hypothécaire d'un bien immobilier dont M. Marc Moszkowski a nécessairement lui-même fourni les références cadastrales, ce qui a permis l'inscription d'une hypothèque judiciaire conservatoire sur ce bien, sur autorisation du juge de l'exécution par une ordonnance sur pied de requête du 16 octobre 2018, décision qui a jugé que le créancier disposait d'un principe de créance, et dont il est soutenu sans contradiction qu'elle n'a été l'objet d'aucun recours de la part de M. Moszkowski ;

Attendu ensuite que le courriel du 22 novembre 2017 envoyé par M. Marc Moszkowski à 8h41 n'est pas équivoque et, pour répondre au grief tiré de ce qu'une phrase traduite par un non-professionnel serait à interpréter dans le contexte de l'affaire, qu'il sera reproduit ci-après in extenso :

« Dave,

Je prends note de votre demande de remboursement intégral.

Je note également qu'il s'agit de la première occurrence d'une telle demande.

Depuis juin 2013, date à laquelle l'argent m'a été prêté, j'ai à plusieurs reprises abordé la question du prêt avec Rus, de peur de ne pas pouvoir le rembourser avant que la société n'ait recommencé à payer mes salaires, mais aussi parce que j'avais été informé par mon avocat du fait que le taux d'intérêt de 17% est considéré par la loi française comme "usuraire et criminel", ce qui le rend illégal dans ce pays et que le prêteur et moi devions discuter de ce problème. J'ai également informé Rus du fait qu'en raison du taux d'intérêt illégal, la cession de l'hypothèque était impossible à obtenir. Voir ci-dessous les taux d'intérêt légaux maximums au cours des cinq dernières années.

A chaque fois, Rus m'a assuré sans équivoque de ne pas m'inquiéter du prêt, affirmant que vous et lui aviez d'autres arrangements financiers à long terme et que vous lui deviez beaucoup d'argent, deux déclarations auxquelles je croyais sincèrement, car pendant une période de quatre ans et demi jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez jamais communiqué avec moi sur le prêt impayé. Je note que votre première demande me parvient au moment le plus difficile du conflit commercial qui nous oppose Rus et moi, et arrive à l'instant où vous avez tous les deux décidé à ce stade de réviser les accords financiers dont il m'a parlés il y a plus de quatre ans.

Le prêt était de 38.250,00.€ ce qui représenterait 45.004,95 \$ aujourd'hui. L'intérêt usuraire composé semestriel de 17% s'élèverait à 48.778,87 \$ et le total à rembourser serait de 93.783,82 \$. Toutefois, au taux d'intérêt légal maximal, l'intérêt composé semestriel est de 20.566,44 \$, ce qui porte le total à 65.571,39 \$.

Selon les documents obtenus de Rus, vous possédez 32.000 actions de DeepGulf et êtes le quatrième actionnaire. Pour mémoire, je vous ai envoyé une lettre hier, à propos de tous les autres actionnaires dont Rus m'avait donné les adresses email actuelles. Je ne sais pas avec certitude si votre demande d'aujourd'hui est en quelque sorte liée à la lettre d'hier, après quatre ans et demi de silence, mais je suis enclin à croire que cela pourrait être le cas.

Soyez assurés que, après avoir convenu de la question du taux d'intérêt légal, l'objet de ce prêt sera ma plus haute priorité, une fois que l'entreprise (dont vous semblez être le quatrième actionnaire) me remboursera les 750.000 \$ qu'elle me doit.

Meilleures salutations » ;

Attendu que ce courriel du 22 novembre 2017, dont M. Moszkowski admet être l'auteur, ne souffre aucune équivoque ou difficulté d'interprétation, contrairement à ce qu'il soutient, sans toutefois discuter d'un terme précis ; que ce message démontre sans contestation possible l'existence de l'emprunt, son montant en principal, et donc l'obligation au remboursement de M. Marc Mszakowski, même si ce dernier espérait pouvoir y échapper ;

Attendu que s'agissant de la remise des fonds, il en est justifié en l'espèce par le versement entre les mains du fils du débiteur, à la demande de ce dernier ; que celui-ci correspond exactement au montant emprunté, M. Marc Moszkowski ne fournissant aucun élément probant pour étayer sa thèse d'une avance sur salaire, forfaitaire, d'où il suit le rejet du moyen ;

Attendu que l'intimé soutient à juste titre que la seule sanction du caractère du taux du prêt consiste en la réduction au taux maximal légalement autorisé, et non la nullité du contrat de prêt.

Attendu en définitive que le jugement qui a rejeté la demande d'annulation du prêt, en lui appliquant seulement le plafond des intérêts conventionnels correspondant au taux d'usure français, et qui a condamné M. Moszkowski à restitution, doit donc être confirmé ;

Attendu que M. Moszkowski succombant encore devra supporter la charge des dépens d'appel, et verser en équité la somme de 3 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte, ni a fortiori à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive :

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

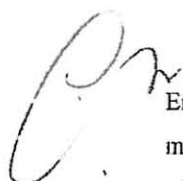
y ajoutant

Déboute M. Marc Moszkowski de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne M. Marc Moszkowski à payer à M. David Rumsey la somme de 3000 €, au titre de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT




En conséquence, la République Française
mande et ordonne,

- à tous les commissaires de justice, sur ce requis de mettre
ledit arrêt à exécution,
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la
main,
- à tous commandants et officiers de la force publique de
prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le
président et le greffier.

La présente copie exécutoire certifiée conforme a été
signée par la directrice de greffe
de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
P/ LA DIRECTRICE DE GREFFE



Depuis juin 2013, date à laquelle l'argent m'a été prêté, j'ai à plusieurs reprises abordé la question du prêt avec Rus, de peur de ne pas pouvoir le rembourser avant que la société n'ait recommencé à payer mes salaires, mais aussi parce que j'avais été informé par mon avocat du fait que le taux d'intérêt de 17% est considéré par la loi française comme "usuraire et criminel", ce qui le rend illégal dans ce pays et que le prêteur et moi devions discuter de ce problème. J'ai également informé Rus du fait qu'en raison du taux d'intérêt illégal, la cession de l'hypothèque était impossible à obtenir. Voir ci-dessous les taux d'intérêt légaux maximums au cours des cinq dernières années.

A chaque fois, Rus m'a assuré sans équivoque de ne pas m'inquiéter du prêt, affirmant que vous et lui aviez d'autres arrangements financiers à long terme et que vous lui deviez beaucoup d'argent, deux déclarations auxquelles je croyais sincèrement, car pendant une période de quatre ans et demi jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez jamais communiqué avec moi sur le prêt impayé. Je note que votre première demande me parvient au moment le plus difficile du conflit commercial qui nous oppose Rus et moi, et arrive à l'instant où vous avez tous les deux décidé à ce stade de réviser les accords financiers dont il m'a parlés il y a plus de quatre ans.

Le prêt était de 38.250,00 € ce qui représenterait 45.004,95 \$ aujourd'hui. L'intérêt usuraire composé semestriel de 17% s'élèverait à 48.778,87 \$ et le total à rembourser serait de 93.783,82 \$. Toutefois, au taux d'intérêt légal maximal, l'intérêt composé semestriel est de 20.566,44 \$, ce qui porte le total à 65.571,39 \$.

Selon les documents obtenus de Rus, vous possédez 32.000 actions de DeepGulf et êtes le quatrième actionnaire. Pour mémoire, je vous ai envoyé une lettre hier, à propos de tous les autres actionnaires dont Rus m'avait donné les adresses email actuelles. Je ne sais pas avec certitude si votre demande d'aujourd'hui est en quelque sorte liée à la lettre d'hier, après quatre ans et demi de silence, mais je suis enclin à croire que cela pourrait être le cas.

Soyez assurés que, après avoir convenu de la question du taux d'intérêt légal, l'objet de ce prêt sera ma plus haute priorité, une fois que l'entreprise (dont vous semblez être le quatrième actionnaire) me remboursera les 750.000 \$ qu'elle me doit.

Meilleures salutations » ;

Attendu que ce courriel du 22 novembre 2017, dont M. Moszkowski admet être l'auteur, ne souffre aucune équivoque ou difficulté d'interprétation, contrairement à ce qu'il soutient, sans toutefois discuter d'un terme précis ; que ce message démontre sans contestation possible l'existence de l'emprunt, son montant en principal, et donc l'obligation au remboursement de M. Marc Mszakowski, même si ce dernier espérait pouvoir y échapper ;

Attendu que s'agissant de la remise des fonds, il en est justifié en l'espèce par le versement entre les mains du fils du débiteur, à la demande de ce dernier ; que celui-ci correspond exactement au montant emprunté, M. Marc Moszkowski ne fournissant aucun élément probant pour étayer sa thèse d'une avance sur salaire, forfaitaire, d'où il suit le rejet du moyen ;

Attendu que l'intimé soutient à juste titre que la seule sanction du caractère du taux du prêt consiste en la réduction au taux maximal légalement autorisé, et non la nullité du contrat de prêt.

Attendu en définitive que le jugement qui a rejeté la demande d'annulation du prêt, en lui appliquant seulement le plafond des intérêts conventionnels correspondant au taux d'usure français, et qui a condamné M. Moszkowski à restitution, doit donc être confirmé ;

**SCP Béatrice BLUM
Sébastien TISSOT
Violaine VIGUIER**
Commissaires de Justice
Associés
28 Boulevard Frédéric Mistral-
CS 20017
83001 DRAGUIGNAN CEDEX
☎ 04.94.60.64.30
☎ 04.94.68.64.60
scpbty@huissier-justice.fr
EDI-PAIEMENT SECURISE CB
EN LIGNE ET PAR
TELEPHONE- IBAN CDC
FR3440031000010000331967H
89 BIC CDCGFRPPXXX
 SITE
INTERNET: <http://www.huissier-83-draguignan-var.fr>

ACTE D'HUISSIER DE JUSTICE

Expedition

COUT DE L'ACTE (Décret n° 2016-230 du 26-02-2016)	
Art R444-3 Emolument	51.06
Art A. 444-48 Transp.	7.67
Coût remise à personne	
T.V.A. 20.00 %	11.75
Total T.T.C. Euros	70.48
Coût remise à tiers	
T.V.A. 20.00 %	11.75
Avis postal art.20	2.44
Total T.T.C. Euros	72.92



SIGNIFICATION D'ARRET CONTRADICTOIRE

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX ET LE VINGT DÉCEMBRE

A LA REQUETE DE

Mr RUMSEY David, avocat, né le 03/10/1960 à ITHACA (ETATS-UNIS) de nationalité américaine, domicilié 1080 Pittsford - Victor Road suite 100 NY 14535 Pittsford (ETATS-UNIS), élisant domicile chez la SCP Bignon Lebray Hemilythe dont le siège social est situé 150 Avenue Georges Pompidou 13100 AIX EN PROVENCE

Ayant pour Avocat Me Julien LECAT de la SCP BIGNON LEBRAY sise Hémilythe - 150 Avenue Georges Pompidou CS 80728 13617 AIX EN PROVENCE Cedex 1

Elisant domicile en notre Etude.

SCP Béatrice BLUM - Sébastien TISSOT - Violaine VIGUIER, Commissaires de Justice Associés, Titulaire d'un Office de Commissaires de Justice à la résidence de 83001 DRAGUIGNAN CEDEX, y demeurant 28 Bd Frédéric Mistral

A

Monsieur MOSZKOWSKI Marc née le 25/06/1954 à COEVORDEN (PAYS-BAS), de nationalité française, ingénieur, domiciliée Le Verdos 83300 CHATEAUDOUBLE

Où étant et parlant à : comme il est dit en fin d'acte.

VOUS SIGNIFIE ET VOUS REMETS COPIE :

D'un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par la COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE en date du 22.11.2022, confirmant un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN en date du 25 Avril 2019 dont copie vous est jointe en tête du présent acte.

L'arrêt a été préalablement notifié à avocat en date du 06.12.2022

TRES IMPORTANT

Vous pouvez former un **POURVOI EN CASSATION** contre cet arrêt dans le délai de **DEUX MOIS** à compter de la date portée en tête du présent acte.

Si vous entendez exercer cette voie de recours vous devez charger un **AVOCAT** au **CONSEIL d'ETAT** et à la **COUR de CASSATION** d'accomplir les formalités nécessaires avant l'expiration de ce délai qui est de rigueur par déclaration au greffe de la Cour de Cassation.

Un mémoire devra être déposé dans les **QUATRE MOIS** de cette déclaration.

Vous pouvez sur ce point consulter un Avocat et lui demander de vous assister devant la cour.

Je vous signale, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie, en vertu des dispositions de l'Article 680 du Code de Procédure Civile.

Article 643 du Code de Procédure Civile :

« Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :

1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. »

Je vous informe, cependant, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Toutefois, le POURVOI EN CASSATION ne suspend pas l'exécution de la décision rendue contre vous.

Sous toutes réserves.

Dont acte

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE

SIGNIFICATION D'ARRET CONTRADICTOIRE

Le: 20 Décembre
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX

A Mr MOSZKOWSKI Marc

A LA DEMANDE DE

Mr RUMSEY David, avocat, né le 03/10/1960 à ITHACA (ETATS-UNIS) de nationalité américaine, domicilié 1080 Pittsford - Victor Road suite 100 NY 14535 Pittsford (ETATS-UNIS), élisant domicile chez la SCP Bignon Lebray Hemilythe dont le siège social est situé 150 Avenue Georges Pompidou 13100 AIX EN PROVENCE

Cet acte a été remis par Clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites :

Au domicile du destinataire,

A sa personne ainsi déclarée à qui nous avons remis copie de l'acte.

Numéro de l'acte 040399 3

Dossier RUMSEY David/MOSZKOWSKI Mar

Références

Le présent acte comporte: 12 feuilles.

Coût définitif : 70.48 €

Visée par nous conformément à la loi, les mentions relatives à la signification

Maitre TISSOT Sébastien



SCP Béatrice BLUM
Sébastien TISSOT
Violaine VIGUIER
Commissaires de Justice
Associés
28 Boulevard Frédéric Mistral-
CS 20017
83001 DRAGUIGNAN CEDEX
☎ 04.94.60.64.30
☎ 04.94.68.64.60
scpbtv@huissier-justice.fr
EDI-PAIEMENT SECURISE CB
EN LIGNE ET PAR
TELEPHONE- IBAN CDC
FR3440031000010000331967H
89 BIC CDCGFRPPXXX
 SITE
INTERNET: <http://www.huissier-83-draguignan-var.fr>

**ACTE
DE COMMISSAIRE
DE
JUSTICE**

COUT DE L'ACTE (Décret n° 2016-230 du 26-02-2016)	
Art R444-3 Emolument	51.06
Art A. 444-48 Transp.	7.67
T.V.A. 20.00 %	11.75
Total T.T.C. Euros	70.48





COUR DE CASSATION

N° de dossier : 1260615
MSG

DESTINATAIRE :
Maître Julien LECAT
Avocat
Hémilythe
150 Avenue Georges Pompidou
CS 80728
13617 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1

CERTIFICAT DE NON-POURVOI N° 2023-3462

Le greffier atteste qu'à ce jour, il n'a été enregistré aucun pourvoi devant la Cour de cassation dans l'affaire concernant :

- l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 22 novembre 2022, sous le numéro de RG 19/09884.

- entre

Monsieur Marc MOSZKOWSKI

Monsieur David RUMSEY

Paris, le 3 mars 2023

Le greffier



Le présent certificat est délivré pour servir et valoir ce que de droit.



A Madame ou Monsieur le juge de l'exécution
du Tribunal de grande instance de Draguignan

**REQUÊTE AFIN D'INSCRIPTION
D'HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE CONSERVATOIRE**

(Articles L.531-1 et suivants et R.531-1 et suivants du code des procédures civiles
d'exécution)

A LA REQUÊTE DE :

MONSIEUR DAVID RUMSEY, né le 3 octobre 1960 à Ithaca (Etats-Unis d'Amérique), de nationalité américaine, avocat, domicilié 1080 Pittsford – Victor Road, Suite 100, Pittsford, NY 14534, Etats Unis d'Amérique

Ayant pour avocat plaident : la SCP BIGNON LEBRAY, prise en la personne de Maître Neil Robertson, Avocat au Barreau de Paris, y demeurant 75 Rue de Tocqueville – 75017 Paris

Ayant pour avocat postulant : Maître Marie ALEXANDRE Avocat au barreau de Draguignan, demeurant 411 boulevard Gambetta 83300 DRAGUIGNAN

A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER CE QUI SUIT :

MONSIEUR DAVID RUMSEY a conclu avec MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI, un contrat de prêt valant reconnaissance de dette signé en date du 4 Juin 2013 (**pièce n°1**).

Aux termes de ce contrat de prêt, MONSIEUR DAVID RUMSEY a remis à MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI la somme de 38.750 euros en principal, avec intérêts à un taux conventionnel de 17%.

Conformément à ce contrat, MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI devait rembourser cette somme de 38.750 euros en principal augmentée des intérêts à MONSIEUR DAVID RUMSEY dans un délai de deux ans à compter de la signature du contrat, soit jusqu'au 4 juin 2015.

Par deux courriels en date du 21 novembre 2017 (17h45 et 18h56), MONSIEUR DAVID RUMSEY a demandé à MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI de rembourser le prêt augmenté des intérêts conventionnels (**pièce n°2**).

Dans un premier courriel en date du 22 novembre 2017 (8h41), MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI a fait part à MONSIEUR DAVID RUMSEY de son intention de rembourser le prêt augmenté des intérêts une fois qu'il aurait résolu le litige l'opposant à son employeur (**pièce n°2**).

Dans un second courriel en date du 22 novembre 2017 (9h50), MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI a reconnu explicitement avoir reçu une somme de 38.250 euros et l'avoir utilisée pour désintéresser l'Administration Fiscale (**pièce n°2**).

Suite à plusieurs relances restées infructueuses, MONSIEUR DAVID RUMSEY a adressé à MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI une mise en demeure de rembourser la somme en principal due au titre du contrat de prêt augmentée des intérêts, calculés, en substituant au taux conventionnel de 17% un taux de 11,45% (**pièce n°3**).

La mise en demeure, dans le but notamment de parvenir à une résolution amiable de ce litige est restée sans effet.

La situation de MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI, en conflit apparent avec son employeur au sujet du règlement de ses salaires, soit une somme totale de 750.000 dollars (ce qui équivaut à une somme approximative de 637.567 euros), laisse planer de sérieux doutes sur la capacité de ce dernier à rembourser les sommes dues au titre du contrat de prêt (pièce n°2)

La créance paraît fondée en son principe et le défaut de paiement de celle-ci, à la suite des différentes demandes effectuées, constitue des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

Enfin, l'état hypothécaire relatif à la propriété appartenant à MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI située à Le Verdos, 83300 Châteaudouble laisse apparaître l'inscription d'une hypothèque légale du Trésor public à hauteur de 452.457 euros (pièce n° 4).

C'est pourquoi le requérant sollicite :

En application des articles L.511-1 et suivants, R.511-1 et suivants, L. 531-1 et suivants et R.531-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, l'autorisation d'inscrire provisoirement une hypothèque, sur les biens appartenant à Monsieur Marc MOSZKOWSKI, né le 25 Juin 1954 à Coevorden (Pays-Bas), de nationalité française, ingénieur, domicilié à Le Verdos, 83300 Châteaudouble France, par suite de l'acquisition qu'il en a fait suivant acte de maître Michel Yvan, notaire à la résidence de Trans en Provence, en date du 27 novembre 2007, publié au bureau du service de publicité foncière de Draguignan 2 (83), le 11 décembre 2007.

Bien sis à CHATEAUDOUBLE figurant au cadastre sous les désignations cadastrales suivantes :

- C 68 - E 2 - E 21 à E 22 - E 42 - E 47 à E 49 - E 51 - E 54 - E 85 - E 259 à E 261 - E 263 - E 265 à E 266 - E 270 - E 311 - E 316 - E 318 - F 24 à F 31 - F 34 à F 47 - F 51 à F 56 - F 71 à F 72 - F 75	- F 81 - F 84 - F 86 à F 94 - F 97 à F 116 - F 123 - F 125 à F 128 - F 133 à F 141 - F 214 - F 319 - F 405 - F 407 à F 408 - F 417 à F 418 - F 430 - F 432 - F 434 à F 437 - F 441 - F 445 à F 447 - F 455 - F 501 - F 942 - F 945
---	--

En garantie du recouvrement de sa créance décomposée ainsi que suit :

- 38.750 euros : montant dû en principal
- 55.526 euros : intérêts arrêtés au 30 juin 2018 somme à parfaire, frais provisionnels de procédure

Fait à Draguignan le 05 octobre 2018

Maître Marie ALEXANDRE

AVOCAT

11 Bd Gambetta

83500 DRAGUIGNAN

Tel : 04 94 50 79 88 - Fax : 04 94 50 79 87

RG 1816793
minute n° 18/367

ORDONNANCE

Agnès MOUCHEL
Nous, Vice-Présidente, Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de
DRAGUIGNAN.

Vu la requête qui précède, les pièces à l'appui et les motifs exposés,

Vu, notamment, les dispositions des articles L. 531-1 et suivants et R.531-1 et suivants du
Code des procédures civiles d'exécution,

Le requérant justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances
susceptibles d'en menacer le recouvrement,

Autorisons par conséquent Monsieur David RUMSEY, né le 3 octobre 1960 à Ithaca (Etats-
Unis d'Amérique), de nationalité américaine, avocat, domicilié 1080 Pittsford – Victor Road,
Suite 100, Pittsford, NY 14534, Etats Unis d'Amérique à inscrire provisoirement une
hypothèque sur les immeubles ci-après désignés, soit :

Bien sis à CHATEAUDOUBLE figurant au cadastre sous les désignations cadastrales
suivantes :

- C 68	- F 81
- E 2	- F 84
- E 21 à E 22	- F 86 à F 94
- E 42	- F 97 à F 116
- E 47 à E 49	- F 123
- E 51	- F 125 à F 128
- E 54	- F 133 à F 141
- E 85	- F 214
- E 259 à E 261	- F 319
- E 263	- F 405
- E 265 à E 266	- F 407 à F 408
- E 270	- F 417 à F 418
- E 311	- F 430
- E 316	- F 432
- E 318	- F 434 à F 437
- F 24 à F 31	- F 441
- F 34 à F 47	- F 445 à F 447
- F 51 à F 56	- F 455
- F 71 à F 72	- F 501
- F 75	- F 942
	- F 945

Et appartenant à Monsieur Marc MOSZKOWSKI, né le 25 Juin 1954 à Coevorden (Pays-Bas),
de nationalité française, ingénieur, domicilié à Le Verdos, 83300 Châteaudouble France

Par suite de l'acquisition qu'il en a faite suivant acte de Michel Yvan, notaire à Trans en
Provence, en date du 27 novembre 2007 publié au bureau du service de publicité foncière
de Draguignan 2 (83), le 11 décembre 2007.

Pour sûreté et conservation de sa créance, que nous évaluons provisoirement, en principal, intérêts et accessoires, à la somme de 94 000 euros (*quatre-vingt quatre mille euros*)

Disons que la présente ordonnance devra être exécutée dans un délai de trois mois à compter de ce jour.

Qu'à peine de caducité, Monsieur DAVID RUMSEY devra, dans les huit jours de l'inscription, dénoncer la présente ordonnance au débiteur et l'assigner, si ce n'est déjà fait, devant la juridiction compétente, dans le mois qui suit.

Que tout intéressé pourra nous demander la modification ou la rétractation de la présente ordonnance.

Que la présente ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

Fait en notre cabinet,

Au palais de justice de DRAGUIGNAN – VAR (83300),

Le 16 10 11

Le juge de l'exécution,





11197*02
DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES

Formulaire obligatoire
Décret n° 55-1350 du 14/10/1955,
art. 55



N° 3267-C SD
(01-2020)
@internet-DGFIP

FORMULAIRE À IMPRIMER RECTO/VERSO

BO	
8304P02 2023 D N° 13734 Volume : 8304P02 2023 V N° 2664	
Publié et enregistré le 29/03/2023 au SPFE de DRAGUIGNAN 2	
Service de la publicité foncière	Droits : Néant CSI : 59,00 EUR TOTAL : 59,00 EUR
Reçu : Cinquante-neuf Euros	
Effet jusqu'au :	Pri Ac
Inscription <u>Hypothèque légale</u>	☒ l'échéance ☐ la dernière échéance
Ayant effet jusqu'au <u>VINGT-HUIT MARS</u>	☐ est ☒ n'est pas
<u>DEUX MILLE TRENTE TROIS</u>	déterminée et future
Est requise avec élection de domicile à : DOMICILE ÉLU	
Maître Julien Lecat, Avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence, Hémilythe – 150 avenue Georges Pompidou – 13100 Aix-en-Provence, avocat associé chez la SELAS Bignon Lebray Avocats	
En vertu de : TITRE DU CRÉANCIER	
Une expédition revêtue de la formule exécutoire de l'arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 novembre 2022 n°2022/363, RG n°19/09884, signifié le 20 décembre 2022 confirmant en toutes ses dispositions un jugement réputé contradictoire rendue en premier ressort du tribunal de grande instance de Draguignan du 25 avril 2019, minute 2019/235, n°RG 18/08111, signifié le 20 décembre 2022 ; D'un certificat de non-pourvoi en date du 03 Mars 2023 Des dispositions de l'article 2401 du Code Civil	
Au profit de : CRÉANCIER	
Monsieur David RUMSEY, né le 3 octobre 1960 à Ithaca aux Etats-Unis, de nationalité américaine, avocat, marié, demeurant 63 Clarkes Crossing - FAIRPORT NY 14450 ETATS UNIS	

(1) CSI : Contribution de sécurité immobilière.

Contre :

PROPRIÉTAIRE GREVÉ

Monsieur Marc Michel MOSZKOWSKI, né le 25 juin 1954 à COEVORDEN (PAYS-BAS), de nationalité française, ingénieur, demeurant Le Verdos – 83300 Châteaudouble, célibataire,

Sur :

IMMUBLE GREVÉ

sur les biens sis à CHATEAUDOUBLE 83300 LE VERDOS comprenant une maison principale et annexes ainsi que des terres en nature de landes, bois et forêts figurant au cadastre sous les désignations cadastrales suivantes :

C 68 - E 2 - E 21 à E 22 - E 42 - E 47 à E 49 - E 51 - E 54 - E 85 - E 259 à E 261 - E 263 - E 265 à E 266 - E 270 - E 311 - E 316 - E 318 - F 24 à F 31 - F 34 à F 47 - F 51 à F 56 - F 71 à F 72 - F 75 - F 81 - F 84 - F 86 à F 94 - F 97 à F 116 - F 123 - F 125 à F 128 - F 133 à F 141 - F 214 - F 319 - F 405 - F 407 à F 408 - F 417 à F 418 - F 430 - F 432 - F 434 à F 437 - F 441 - F 445 à F 447 - F 455 - F 501 - F 942 - F 945

Appartenant à :**EFFET RELATIF**

Monsieur Marc Michel MOSZKOWSKI, né le 25 juin 1954 à COEVORDEN, de nationalité française, ingénieur, demeurant Le Verdos – 83300 CHATEAUDOUBLE par suite de l'acquisition qu'il en a fait suivant acte de Maître MICHEL, notaire à la résidence de Trans en Provence, en date du 27 novembre 2007, publié au bureau du service de publicité foncière de Draguignan 2 (83), le 11 décembre 2007, références d'enlissement : 8304P02 2007P12236

Pour sûreté de :**CRÉANCE GARANTIE**

La somme principal de	38.250,00
avec intérêts au taux annuel de 11,45% capitalisables depuis le 4 juin 2013	
arrêtés au 24.03.2023, à parfaire	72.928,06
ARTICLE 700 CPC 1ERE INSTANCE	2.000,00
ARTICLE 700 CPC PROCEDURE D APPEL	3.000,00
FRAIS DEJA EXPOSES	943,86

Total ... 117 121,92 €

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES - RENVOIS

CERTIFICATIONS

(montant du capital de la créance garantie, conformité des bordereaux entre eux et identité du ou des propriétaires)

LE SOUSSIGNE, Maître Sébastien TISSOT, Huissier de Justice Associée, Membre de la SCP Béatrice BLUM - Sébastien TISSOT- Violaine VIGUIER, Huissiers de Justice Associés, certifie exactement collationnés et conformes entre eux les deux exemplaires du présent bordereau établi sur deux feuilles. Elle certifie également que l'identité complète du propriétaire telle qu'elle est indiquée au cadre prévu à cet effet lui a été régulièrement justifiée.

Elle certifie également que le montant du capital de la créance garantie figurant au présent bordereau n'est pas supérieur à celui figurant dans le titre générateur de la sûreté ou de la créance.

À....., le .27.. / .03.. / ..2020

Signature :



PARTIE RESERVÉE AU SERVICE DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE



N° 11197*02
DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES
Formulaire obligatoire
Décret n° 55-1350 du 14/10/1955,
art. 55

REPRIS POUR ORDRE le 25 AVR. 2019
Dépôt n° 2019D 6689

après régularisation du rejet n° 298

Le Comptable des Finances Publiques
Jean-Paul ARNAL

BORDEREAU	
Service de la publicité foncière	
EQUIPE 2018 N 17032 Volume 2018 N 4282 Plan de vente du 19/10/2018 au SPT de DRAGUIGNAN	
Liquas 672,00 EUR CSI 47,00 EUR TOTAL 719,00 EUR	
Effet jusqu'au :	Principal Accessoir
et de l'Enregistrement.	
Inscription d'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE	
Ayant effet jusqu'au PERIMABLE PAR TROIS ANS	
☐ l'échéance ☐ la dernière échéance ☐ est ☐ n'est pas déterminée et future	
Est requise avec élection de domicile à : DOMICILE ÉLU	
Maître Marie ALEXANDRE - Avocat au Barreau de Draguignan demeurant 411 boulevard Gambetta 83300 DRAGUIGNAN	
En vertu de : TITRE DU CRÉANCIER	
d'une Ordonnance rendue par le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN (83) le 16 octobre 2018	
Au profit de : CRÉANCIER	
Monsieur David RUMSEY, né le 3 octobre 1960 à Ithaca (Etats-Unis d'Amérique), de nationalité américaine, avocat, domicilié 1080 Pittsford - Victor Road, Suite 100, Pittsford, NY 14534, Etats Unis d'Amérique	

(1) CSI : Contribution de sécurité immobilière.

Contre :**PROPRIÉTAIRE GREVÉ**

Monsieur Marc MOSZKOWSKI, né le 25 Juin 1954 à Coevorden (Pays-Bas), de nationalité française, ingénieur, domicilié à Le Verdos, 83300 CHATEAUDOUBLE

Sur :**IMMEUBLE GREVÉ**

les biens et droits immobilier sis à CHATEAUDOUBLE figurant au cadastre sous les désignations cadastrales suivantes :

- C 68 - E 2 - E 21 à E 22 - E 42 - E 47 à E 49 - E 51 - E 54 - E 85 - E 259 à E 261 - E 263 - E 265 à E 266 - E 270 - E 311 - E 316 - E 318 - F 24 à F 31 - F 34 à F 47 - F 51 à F 56 - F 71 à F 72 - F 75
- F 81 - F 84 - F 86 à F 94 - F 97 à F 116 - F 123 - F 125 à F 128 - F 133 à F 141 - F 214 - F 319 - F 405 - F 407 à F 408 - F 417 à F 418 - F 430 - F 432 - F 434 à F 437 - F 441 - F 445 à F 447 - F 455 - F 501 - F 942 - F 945

Contre :**PROPRIÉTAIRE GREVÉ**

Monsieur Marc MOSZKOWSKI, né le 25 Juin 1954 à Coevorden (Pays-Bas), de nationalité française, ingénieur, domicilié à Le Verdos, 83300 CHATEAUDOUBLE

Sur :**IMMEUBLE GREVÉ**

les biens et droits immobilier sis à CHATEAUDOUBLE figurant au cadastre sous les désignations cadastrales suivantes :

- C 68 - E 2 - E 21 à E 22 - E 42 - E 47 à E 49 - E 51 - E 54 - E 85 - E 259 à E 261 - E 263 - E 265 à E 266 - E 270 - E 311 - E 316 - E 318 - F 24 à F 31 - F 34 à F 47 - F 51 à F 56 - F 71 à F 72 - F 75 - F 81 - F 84 - F 86 à F 94 - F 97 à F 116 - F 123 - F 125 à F 128 - F 133 à F 141 - F 214 - F 319 - F 405 - F 407 à F 408 - F 417 à F 418 - F 430 - F 432 - F 434 à F 437 - F 441 - F 445 à F 447 - F 455 - F 501 - F 942 - F 945



11196*03
DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
Formulaire obligatoire
Décret n° 55-1350 du 14/10/1955,
article 67-3



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 3265-SD
(01-2017)
@internet-DGFIP

8304P02 2019 D N° 6689 Volume : 8304P02 2019 V N° 1690
Publié et enregistré le 25/04/2019 au SPFE de DRAGUIGNAN 2

Droits : 25,00 EUR

CSI : 8,00 EUR

TOTAL : 33,00 EUR

Reçu : Trente-trois Euros

(pour l'établissement de) Pour le Service de la Publicité Foncière et de l'Enregistrement,
Le comptable des finances publiques,
Jean-Paul ARNAL

SERVICE
DE
LA PUBLICITÉ FONCIÈRE

VOL

N°

2ème BUREAU DES HYPOTHEQUES
DRAGUIGNAN

25 AVR. 2019

USAGER 31077
NIER 24388

TAXES :

CSI (1) :

TOTAL

35

ATTESTATION RECTIFICATIVE

Suite à la notification de cause de rejet du 29 mars 2019, portant sur la publication le 30/10/2018 sous le n° 2018 D 17032 vol. 2018 V n°04282 d'une hypothèque judiciaire provisoire du 16/10/2018 RUMSEY D/ MOSZKOWSKI Marc, il y a lieu de régulariser comme suit :

- les prénoms du propriétaire grevé MOSZKOWSKI sont Marc Michel.

La soussignée, Maître Marie ALEXANDRE Avocat au barreau de Draguignan, 411 boulevard Gambetta certifie exactement conformes et collationnés entre eux les deux exemplaires du présent bordereau.

A Draguignan, le 25 avril 2019

Marie ALEXANDRE

Maître

411 Bd Gambetta
83500 DRAGUIGNAN
tél. 04 94 17 79 Fax 04 94 17 79

(1) CSI : Contribution de sécurité immobilière.

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant, auprès du service de la publicité foncière, un droit d'accès et un droit de rectification.



J. DELATTRE
DEPOUILLEMENT

T: 125

S: 600

2007 D N° 21481
PRDI

Date : 11/12/2007

Volume : 2007 P N° 12236

B490

125,00 EUR

Salaires : 600,00 EUR

Droits : 125,00 EUR

F1

N. BLANCHON

F2

G. NIEDDA

118 PARCELLES

Chateaudouble (38)

LOTS

VOLUMES

F1

CTRL

ART 44

13 FRE

Enregistrement

F2

CTRL

ART 44

Attribution

Eval: 600 000.

du. 27/11/2007

Taxation

DFRP

Fichier

YM/MEA 1311805

L'AN DEUX MILLE SEPT ,
Le VINGT SEPT NOVEMBRE

A Trans en Provence (Var), Avenue de Draguignan, au siège de l'Office
Notarial, ci-après nommé,

Maître Yvan B. MICHEL, soussigné, membre de la Société Civile
Professionnelle "Yvan B. MICHEL, Guy B. MICHEL et Marguerite BONGIOVANNI,
notaires associés ", titulaire d'un Office Notarial dont le siège est à TRANS EN
PROVENCE (Var), Route de Draguignan, R N 555,

A reçu le présent acte d'attribution, à la requête de la personne ci-après
identifiée :

REQUERANT

Monsieur Marc Michel **MOSZKOWSKI**, Ingénieur, demeurant à MEMORIAL
DRIVE (10220) HUSTON, TEXAS 77024 (USA),

Né à COEVORDEN PAYS-BAS le 25 juin 1954,

Divorcé en premières noces de Madame Jennifer **BROXSON** suivant
jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MILTON (Floride - USA) le 30
mars 2004, et non remarié.

De nationalité française.

Ici présent.

EXPOSE

I - CONSTITUTION DE LA SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DU VERDOS

Constitution :

Suivant acte reçu par Maître POULET, lors notaire à TRANS EN PROVENCE,
les 5 et 15 janvier 1963, enregistré à la recette des impôts de Draguignan le 30 janvier
1963 volume 486 Formule 41 Bordereau 71/6, reçu 160 francs,

A été constituée la société dénommée « Société Civile du Domaine du
Verdos », entre :

1°) Monsieur Charles Constant Joseph Marie **MATHIEU**, médecin, demeurant
alors à Neuilly sur Seine, 21 rue du Château, époux de Madame Jeannine, Adrienne,
Ninon **MOSZKOWSKI**,

Né à Oran (Algérie), le 15 novembre 1920.

2°) Monsieur Grégoire **KATZ**, demeurant à Neuilly sur Seine, 21 rue du
Château,

Né à BERLIN (Allemagne), le 13 Août 1927,



3^e) Madame Pauline **MIKAELIAN**, commerçante, épouse de Monsieur René Marcel **PELASSY**, demeurant alors à Draguignan (Var), quartier le Petit Plan, Madame Née à Bargemon (Var), le 26 novembre 1925
Monsieur né à Fayence (Var), le 27 octobre 1921,
Mariée sous le régime de la séparation de biens avec communauté d'acquêts, suivant contrat de mariage reçu par Maître LLOSA, notaire à Draguignan, le 6 décembre 1948.

Caractéristiques de la Société Civile du Domaine du Verdos :

Forme : Société civile particulière régie par les articles 1832 et suivants du Code Civil, et par ses statuts

Objet : la propriété, l'administration et l'exploitation directe ou par bail ou location d'une propriété à Châteaudouble (Var), à acquérir.

Siège : Siège Social fixé à Châteaudouble.

Durée : 99 années à compter du 15 janvier 1963

Apports :

- Par Monsieur Charles **MATHIEU**, la somme de 9.000 francs
 - Par Monsieur Grégoire **KATZ**, la somme de 500 francs
 - Par Madame **PELASSY**, la somme de 500 francs
- Soit une somme totale de 10.000 francs

Capital social :

Le capital social a été fixé aux termes des statuts à la somme de 10.000 francs, divisé en 1.000 parts de 10 francs chacune, numérotées de un à mille, attribuées aux associés à proportion de leur apport, savoir :

- A Monsieur Charles **MATHIEU** : 900 parts numérotées de 1 à 900
- A Monsieur **KATZ** : 50 parts numérotées de 901 à 950
- A Madame **PELASSY** : 50 parts numérotées de 951 à 1.000.

Administrateur de la société : Monsieur Charles **MATHIEU**, nommé aux termes des statuts, pour une durée illimitée.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire des associés, constatée dans un acte reçu par Maître **POULET**, lors notaire à Trans en Provence, le 1^{er} octobre 1966, Madame Jeannine, Adrienne, Ninon **MOSKOWSKI** épouse **MATHIEU**, a été nommée co-administratrice de la Société Civile du Domaine du Verdos, pour une durée illimitée.

II - CESSION DE PARTS SOCIALES

Suivant acte reçu par Maître **POULET**, lors notaire à TRANS EN PROVENCE, les 18 et 20 juillet 1989, enregistré à la recette des impôts de Draguignan le 18 Août 1989 Formule 6 Bordereau 431/3, reçu 7.200 francs,

Monsieur Grégoire **KATZ**, et Madame Pauline **MIKAELIAN**, épouse **PELASSY**, ci-dessus nommés,

Ont cédés la totalité de leurs parts dans la Société Civile du Domaine du Verdos, à concurrence de 50 parts chacun, à :

1^o) Monsieur Charles **MATHIEU**, époux de Madame Jeannine Adrienne Ninon **MOSKOWSKI**, ci-dessus nommé,

2^o) Madame Jeannine Adrienne Ninon **MOSKOWSKI**, épouse de Monsieur Charles **MATHIEU**, ci-dessus nommée

Cette cession a eu lieu moyennant le prix de 150.000 francs, payé comptant aux termes de l'acte qui en contient quittance.

Suite à cet acte,

La liste des associés a été modifiée, et le capital social de 10.000 francs a été réparti ainsi qu'il suit :

- A Monsieur **MATHIEU** : 950 parts numérotées de 1 à 950
- A Madame **MATHIEU** : 50 parts numérotées de 951 à 1.000.



III – DECES DE Monsieur Charles MATHIEU

PERSONNE DECEDEE

Monsieur Charles Constant Joseph Marie **MATHIEU**, en son vivant radiologue, époux de Madame Jeannine, Adrienne, Ninon **MOSZKOWSKI**, demeurant à CHATEAUDOUBLE (83300), Le Verdos.

Né à Oran (Algérie), le 15 novembre 1920.

De nationalité française

Décédé à CHATEAUDOUBLE (83300) en son domicile, le 31 mars 1994.

MARIAGE - REGIME MATRIMONIAL

Monsieur et Madame **MATHIEU - MOSZKOWSKI** se sont mariés initialement sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de PARIS (75005), le 26 juin 1948, mais ayant ensuite opté pour le régime de la Communauté Universelle, aux termes d'un acte reçu par Maître Georges POULET, notaire à TRANS EN PROVENCE, le 1er octobre 1966, homologué suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE le 8 décembre 1987.

Le contrat de mariage sus-visé contient une clause d'attribution intégrale en toute propriété de la communauté au conjoint survivant.

ATTRIBUTION DE LA COMMUNAUTE AU CONJOINT SURVIVANT

BENEFICIAIRE de la clause d'attribution intégrale en toute propriété de la communauté pour le cas de prédécès :

Madame Jeannine, Adrienne, Ninon **MOSZKOWSKI**, retraitée, demeurant à CHATEAUDOUBLE (83300) Le Verdos,

Née à PERPIGNAN (66000), le 16 février 1920,

Veuve de Monsieur Charles Constant Joseph Marie **MATHIEU** et non remariée.

De nationalité française.

Avec lequel elle s'était mariée ainsi qu'il est dit ci-dessus, et contre laquelle il n'existe pas de jugement de séparation de corps.

QUALITES

Madame Jeannine **MATHIEU** a la qualité d'épouse attributaire comme il est dit ci-dessus de Monsieur Charles **MATHIEU** son époux sus-nommé.

L'acte de notoriété constatant cette dévolution successorale a été reçu par le Notaire soussigné, le 16 novembre 2005.

Par suite de ce décès, et en vertu du régime matrimonial ci-dessus énoncé, les 950 parts de la Société Civile du Domaine du Verdos ayant appartenu à Monsieur Charles **MATHIEU**, se sont trouvées appartenir à Madame Jeannine, Adrienne, Ninon **MOSZKOWSKI**, Veuve **MATHIEU**, pour la totalité en pleine propriété.

IV – DECES DE Madame Ninon MATHIEU

PERSONNE DECEDEE

Madame Jeannine, Adrienne, Ninon **MOSZKOWSKI**, en son vivant retraitée, demeurant à CHATEAUDOUBLE (83300) Le Verdos.

Née à PERPIGNAN (66000), le 16 février 1920.

Veuve en premières noces de Monsieur Charles Constant Joseph Marie **MATHIEU** et non remariée.

De nationalité française

Décédée à CHATEAUDOUBLE (83300) FRANCE au Verdos en son domicile, le 8 mai 2007.



DISPOSITION DE DERNIERES VOLONTES

Aux termes d'un testament olographe fait à CHATEAUDOUBLE (Var), en date du 7 janvier 2006, la personne décédée a institué pour légataire universel :

- Monsieur Marc **MOSZKOWSKI** né le 25 juin 1954.

L'original de ces dispositions testamentaires a été déposé au rang des minutes de l'Office Notarial du Notaire associé soussigné suivant procès-verbal d'ouverture et de description en date du 15 mai 2007

DEVOLUTION SUCCESSORALE

Etant ici précisé que la personne décédée n'a laissé aucun descendant légitime, naturel ou adoptif, aucun conjoint survivant, ni ascendant, et par conséquent aucun héritier ayant droit à une réserve légale dans sa succession.

Par suite, toutes les dispositions à cause de mort prises par la personne décédée peuvent recevoir leur pleine et entière exécution au profit de :

LEGATAIRE UNIVERSEL

Monsieur Marc Michel **MOSZKOWSKI**, Ingénieur, demeurant à MEMORIAL DRIVE (10220) HUSTON, TEXAS 77024 (USA),

Né à COEVORDEN PAYS-BAS le 25 juin 1954,

Divorcé en premières noces de Madame Jennifer **BROXSON** suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MILTON (Floride - USA) le 30 mars 2004, et non remarié.

De nationalité française.

SON NEVEU

Légataire universel sous réserve de l'envoi en possession qui sera demandé au Juge conformément à l'article 1008 du Code civil

QUALITES HEREDITAIRES

Monsieur Marc **MOSZKOWSKI** est habile à se dire et porter légataire universel de Madame Jeannine **MATHIEU**

L'acte de notoriété constatant cette dévolution successorale a été reçu par le Notaire soussigné le 27 novembre 2007.

Par suite de ce décès, et en vertu du testament ci-dessus énoncé, la totalité des 1.000 parts de la Société Civile du Domaine du Verdos ayant appartenu à Madame Jeannine, Adrienne, Ninon **MOSZKOWSKI**, Veuve **MATHIEU**, se sont trouvées appartenir à Monsieur Marc Michel **MOSZKOWSKI**, pour la totalité en pleine propriété.

V - REPARTITION ACTUELLE DU CAPITAL SOCIAL

Par suite des faits et actes ci-dessus énoncés, Monsieur Marc **MOSZKOWSKI**, requérant aux présentes, et légataire universel de Madame Jeannine veuve **MATHIEU**, se trouve propriétaire de la totalité en pleine propriété des parts de la Société Civile Du Domaine du Verdos, et associé unique de cette société.

Il est ici précisé qu'aux termes de l'article 1844-5 du Code Civil, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société.

Le capital social qui s'élève actuellement à la somme de MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE EUROS ET QUARANTE NEUF CENTS (1524,49 EUR) (soit une contre valeur de DIX MILLE FRANCS) est divisé en 1.000 parts de 1,5244 € chacune qui se trouvent à ce jour appartenir en totalité à Monsieur Marc **MOSZKOWSKI**



VI – COMPOSITION DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE

- Suivant acte reçu par Maître POULET, Notaire à TRANS EN PROVENCE le 15 janvier 1963 et le 4 mars 1963, Ledit acte ayant fait l'objet de deux actes rectificatifs, savoir :

* Acte rectificatif établi par Maître POULET, notaire à TRANS EN PROVENCE, le 10 mai 1967, -

* Acte rectificatif établi par Maître MICHEL, notaire à TRANS EN PROVENCE, le 6 février 1968,

- Suivant deux ordonnances d'expropriation du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 30 octobre 1967,

- Suivant deux actes reçu par Maître POULET, Notaire à TRANS EN PROVENCE le 14 septembre 1965

- Et suivant acte reçu par Maître LLOSA, Notaire à DRAGUIGNAN, avec la participation de Maître POULET, notaire à TRANS EN PROVENCE le 25 septembre 1965

La Société Civile du Domaine du Verdos est devenue propriétaire des biens immobiliers ci-après désignés, tel qu'il sera dit ci-après en l'origine de propriété :

DESIGNATION

A CHATEAUDOUBLE 83300 Le verdos,

Une propriété comprenant : une maison principale et annexes, ainsi que des terres en nature de bois, landes et forêts

Ce bien est cadastré :

Section	N°	Lieudit	Surface
C	68	Le Tuf Ouest	00 ha 62 a 66 ca
E	2	La Platrière	00 ha 73 a 10 ca
E	21	L'Eouve de Bouquet	00 ha 97 a 80 ca
E	22	L'Eouve de Bouquet	00 ha 84 a 20 ca
E	42	Verdos Oriental	04 ha 12 a 40 ca
E	47	Verdos Oriental	10 ha 95 a 02 ca
E	48	Verdos Oriental	01 ha 74 a 72 ca
E	49	Verdos Oriental	00 ha 43 a 06 ca
E	51	Pré de l'oume	02 ha 19 a 16 ca
E	54	Pré de l'oume	00 ha 35 a 20 ca
E	85	La Baume	01 ha 37 a 85 ca
E	259	Bois de Verdos	00 ha 44 a 84 ca
E	260	Bois de Verdos	01 ha 42 a 06 ca
E	261	Bois de Verdos	00 ha 05 a 30 ca
E	263	La Fontaine du Baile	00 ha 07 a 40 ca
E	265	La Fontaine du Baile	00 ha 11 a 10 ca
E	266	La Fontaine du Baile	00 ha 04 a 90 ca
E	270	La Fontaine du Baile	00 ha 05 a 70 ca
E	311	Les Collettes Est	00 ha 35 a 83 ca
E	316	Les Collettes Est	00 ha 24 a 84 ca
E	318	Les Collettes Est	00 ha 12 a 77 ca
F	24	La Plaine du Loup	00 ha 77 a 10 ca
F	25	La Plaine du Loup	00 ha 33 a 35 ca
F	26	Cazianne	00 ha 86 a 00 ca
F	27	Cazianne	01 ha 24 a 95 ca
F	28	Cazianne	00 ha 98 a 85 ca
F	29	Cazianne	00 ha 60 a 30 ca
F	30	Cazianne	02 ha 50 a 75 ca
F	31	Cazianne	00 ha 27 a 30 ca
F	34	Le Clos Chauvet	02 ha 90 a 88 ca
F	35	Le Clos Chauvet	01 ha 84 a 45 ca
F	36	Le Clos Chauvet	03 ha 52 a 49 ca

F	37	Le Clos Chauvet	01 ha 88 a 90 ca
F	38	Le Clos Chauvet	00 ha 54 a 10 ca
F	39	Le Clos Chauvet	00 ha 40 a 40 ca
F	40	Le Clos Chauvet	00 ha 03 a 85 ca
F	41	Le Clos Chauvet	07 ha 04 a 00 ca
F	42	Le Clos Chauvet	00 ha 00 a 55 ca
F	43	Le Clos Chauvet	03 ha 94 a 00 ca
F	44	Les Brigues	00 ha 75 a 90 ca
F	45	Les Brigues	02 ha 90 a 80 ca
F	46	Les Brigues	00 ha 25 a 80 ca
F	47	Les Brigues	00 ha 09 a 85 ca
F	51	Les Brigues	00 ha 10 a 40 ca
F	52	Les Brigues	01 ha 05 a 80 ca
F	53	La Fontaine du Baile Nord	00 ha 00 a 97 ca
F	54	La Fontaine du Baile Nord	00 ha 00 a 58 ca
F	55	La Fontaine du Baile Nord	01 ha 13 a 20 ca
F	56	La Fontaine du Baile Nord	01 ha 14 a 80 ca
F	71	La Fontaine du Baile Nord	00 ha 09 a 20 ca
F	72	La Fontaine du Baile Nord	00 ha 09 a 60 ca
F	75	La Fontaine du Baile Nord	00 ha 11 a 10 ca
F	81	La Fontaine du Baile Nord	00 ha 10 a 70 ca
F	84	La Fontaine du Baile Nord	00 ha 65 a 03 ca
F	86	La Fontaine du Baile Nord	01 ha 85 a 10 ca
F	87	La Fontaine du Baile Nord	00 ha 17 a 27 ca
F	88	La Fontaine du Baile Nord	00 ha 00 a 58 ca
F	89	La Fontaine du Baile Nord	00 ha 16 a 15 ca
F	90	La Fontaine du Baile Nord	00 ha 12 a 20 ca
F	91	La Fontaine du Baile Nord	00 ha 00 a 47 ca
F	92	La Fontaine du Baile Nord	01 ha 04 a 10 ca
F	93	La Fontaine du Baile Nord	00 ha 29 a 90 ca
F	94	Verdos	00 ha 68 a 45 ca
F	97	Verdos	00 ha 38 a 20 ca
F	98	Verdos	00 ha 53 a 40 ca
F	99	Verdos	00 ha 58 a 80 ca
F	100	Verdos	00 ha 41 a 80 ca
F	101	Verdos	00 ha 63 a 94 ca
F	102	Verdos	00 ha 00 a 34 ca
F	103	Verdos	13 ha 17 a 65 ca
F	104	Verdos	00 ha 22 a 66 ca
F	105	Verdos	00 ha 89 a 35 ca
F	106	Verdos	00 ha 40 a 50 ca
F	107	Verdos	00 ha 03 a 78 ca
F	108	Verdos	00 ha 06 a 10 ca
F	109	Verdos	00 ha 65 a 15 ca
F	110	Verdos	00 ha 10 a 52 ca
F	111	Verdos	00 ha 00 a 42 ca
F	112	Verdos	00 ha 01 a 35 ca
F	113	Verdos	00 ha 14 a 23 ca
F	114	Verdos	00 ha 10 a 98 ca
F	115	Verdos	03 ha 67 a 20 ca
F	116	Verdos	00 ha 19 a 90 ca
F	123	Verdos	00 ha 04 a 90 ca
F	125	Verdos	00 ha 34 a 10 ca
F	126	Verdos	01 ha 20 a 48 ca
F	127	Verdos	02 ha 44 a 90 ca
F	128	Verdos	00 ha 67 a 70 ca
F	133	Verdos	09 ha 45 a 90 ca

F	134	Verdos	03 ha 06 a 60 ca
F	135	Verdos	00 ha 25 a 78 ca
F	136	Verdos	00 ha 55 a 30 ca
F	137	Verdos	00 ha 06 a 22 ca
F	138	Verdos	00 ha 04 a 50 ca
F	139	Verdos	01 ha 02 a 20 ca
F	140	Verdos	03 ha 89 a 16 ca
F	141	Verdos	01 ha 30 a 12 ca
F	214	Les Blanques	00 ha 01 a 57 ca
F	319	La Fontaine du Baile Sud	00 ha 50 a 50 ca
F	405	Les Brigues	00 ha 43 a 40 ca
F	407	Les Brigues	00 ha 50 a 00 ca
F	408	Les Brigues	02 ha 62 a 70 ca
F	417	L'Hubac de Bivosque	00 ha 14 a 40 ca
F	418	L'Hubac de Bivosque	00 ha 31 a 70 ca
F	430	L'Hubac de Bivosque	03 ha 08 a 99 ca
F	432	L'Hubac de Bivosque	03 ha 66 a 49 ca
F	434	L'Hubac de Bivosque	01 ha 43 a 50 ca
F	435	L'Hubac de Bivosque	00 ha 05 a 70 ca
F	436	L'Hubac de Bivosque	00 ha 11 a 00 ca
F	437	L'Hubac de Bivosque	00 ha 05 a 20 ca
F	441	L'Hubac de Bivosque	00 ha 07 a 60 ca
F	445	L'Hubac de Bivosque	00 ha 01 a 88 ca
F	446	L'Hubac de Bivosque	00 ha 07 a 00 ca
F	447	L'Hubac de Bivosque	00 ha 16 a 00 ca
F	455	L'Hubac de Bivosque	00 ha 07 a 60 ca
F	501	L'Adrech de Camp Rdon	00 ha 03 a 70 ca
F	942	La Plaine du Loup	00 ha 04 a 06 ca
F	945	La Plaine du Loup	08 ha 96 a 11 ca

Total surface : 138 ha 93 a 31 ca

EVALUATION

Pour la perception du salaire de Monsieur le Conservateur du Bureau des Hypothèques, ledit bien est évalué à :

SIX CENT MILLE EUROS, ci

600000,00 €

Tel que ledit bien se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, sans exception ni réserve, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes.

EFFET RELATIF

Concernant les parcelles cadastrées Section E numéros 2, 21, 22, 42, 47, 48, 49, 51, 54, 85, 259, 260, 261, 263, 265, 266, 270, 311, 316, 318

Et Section F numéros 24 à 31, 34 à 43, 45 à 47, 52, 71, 75, 81, 87, 88, 90, 92, 94, 99 à 116, 123, 125 à 128, 133 à 141, 214, 405, 407, 408.

Acquisition suivant acte reçu par Maître POULET, Notaire à TRANS EN PROVENCE le 15 janvier 1963 et le 4 mars 1963, dont une copie authentique a été publiée au deuxième Bureau des Hypothèques de Draguignan, le 19 mars 1963 volume 1168, numéro 46.

Ledit acte ayant fait l'objet de deux actes rectificatifs, savoir :

- Acte rectificatif établi par Maître POULET, notaire à TRANS EN PROVENCE, le 10 mai 1967, dont une copie authentique a été publiée au deuxième bureau des hypothèques de Draguignan le 1^{er} Août 1967, volume 2328 numéro 19.

- Acte rectificatif établi par Maître MICHEL, notaire à TRANS EN PROVENCE, le 6 février 1968, dont une copie authentique a été publiée au deuxième bureau des hypothèques de Draguignan le 9 février 1968, volume 2518 numéro 25.

Concernant la parcelle cadastrée Section F numéro 945

Acquisition de la parcelle cadastrée Section F numéro 22, suivant acte reçu par Maître POULET, Notaire à TRANS EN PROVENCE le 15 janvier 1963 et le 4 mars 1963, dont une copie authentique a été publiée au deuxième Bureau des Hypothèques de Draguignan, le 19 mars 1963 volume 1168, numéro 46.

Ledit acte ayant fait l'objet de deux actes rectificatifs, savoir :

- Acte rectificatif établi par Maître POULET, notaire à TRANS EN PROVENCE, le 10 mai 1967, dont une copie authentique a été publiée au deuxième bureau des hypothèques de Draguignan le 1^{er} Août 1967, volume 2328 numéro 19 : acquisition de la parcelle cadastrée Section F numéro 939 au lieu de la parcelle cadastrée Section F numéro 22

- Acte rectificatif établi par Maître MICHEL, notaire à TRANS EN PROVENCE, le 6 février 1968, dont une copie authentique a été publiée au deuxième bureau des hypothèques de Draguignan le 9 février 1968, volume 2518 numéro 25.

Ordonnance d'expropriation du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 30 octobre 1967, dont une expédition a été publiée au deuxième bureau des hypothèques de Draguignan le 19 décembre 1967 volume 2485 numéro 28 : Division de la parcelle cadastrée Section F numéro 939, en deux nouvelles parcelles : Section F numéro 945 (conservée) et Section F numéro 944 (expropriée).

Concernant les parcelles cadastrées Section C numéro 68, et Section F numéro 942

Acquisition de la parcelle cadastrée Section C numéro 64, suivant acte reçu par Maître POULET, Notaire à TRANS EN PROVENCE le 15 janvier 1963 et le 4 mars 1963, dont une copie authentique a été publiée au deuxième Bureau des Hypothèques de Draguignan, le 19 mars 1963 volume 1168, numéro 46.

Ledit acte ayant fait l'objet de deux actes rectificatifs, savoir :

- Acte rectificatif établi par Maître POULET, notaire à TRANS EN PROVENCE, le 10 mai 1967, dont une copie authentique a été publiée au deuxième bureau des hypothèques de Draguignan le 1^{er} Août 1967, volume 2328 numéro 19.

- Acte rectificatif établi par Maître MICHEL, notaire à TRANS EN PROVENCE, le 6 février 1968, dont une copie authentique a été publiée au deuxième bureau des hypothèques de Draguignan le 9 février 1968, volume 2518 numéro 25 : Acquisition de la parcelle cadastrée Section F numéro 23 qui avait été omise.

Ordonnance d'expropriation du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 30 octobre 1967, dont une expédition a été publiée au deuxième bureau des hypothèques de Draguignan les 19 décembre 1967 et 15 février 1968 volume 2466 numéro 28 :

* Division de la parcelle cadastrée Section C numéro 64 en deux nouvelles parcelles : Section C numéro 67 (expropriée), et Section C numéro 68 (conservée)

* Division de la parcelle cadastrée Section F numéro 23 en deux nouvelles parcelles, Section F numéro 941 (expropriée) et Section F numéro 942 (conservée).

Concernant les parcelles cadastrées Section F numéros 97 et 98

Acquisition suivant acte reçu par Maître POULET, Notaire à TRANS EN PROVENCE le 14 septembre 1965 dont une copie authentique a été publiée au deuxième Bureau des Hypothèques de Draguignan, le 29 septembre 1965 volume 1774, numéro 13.

Concernant la parcelle cadastrée Section F numéro 44

Acquisition suivant acte reçu par Maître POULET, Notaire à TRANS EN PROVENCE le 14 septembre 1965 dont une copie authentique a été publiée au deuxième Bureau des Hypothèques de Draguignan, le 29 septembre 1965 volume 1774, numéro 14.

Concernant les parcelles cadastrées Section F numéros 51, 53 à 56, 72, 84, 86, 89, 91, 93, 319, 417, 418, 430, 434 à 437, 441, 445 à 447, 455, 432, 501

Acquisition suivant acte reçu par Maître LLOSA, Notaire à DRAGUIGNAN, avec la participation de Maître POULET, notaire à TRANS EN PROVENCE le 25

septembre 1965 dont une copie authentique a été publiée au deuxième Bureau des Hypothèques de Draguignan, le 15 octobre 1965 volume 1730, numéro 48.

VII - CONSEQUENCE DU DEFAUT D'IMMATRICULATION = Article 44 de la Loi n° 2001-240 du 15 mai 2001

En application de l'article 44, de la Loi n° 2001-240 dite loi sur les Nouvelles Régulations Economiques du 15 mai 2001, le défaut d'immatriculation de la « Société Civile du Domaine du Verdos », au Registre du Commerce et de Société pour le 1^{er} Novembre 2002, lui a fait perdre sa personnalité morale, ladite société étant devenue une société en participation, dépourvue de personnalité morale, relevant des dispositions de l'article 1871 du Code Civil.

Il résulte de cette perte de personnalité morale un transfert du patrimoine de la société vers l'associé unique, et notamment le transfert de propriété des biens immobiliers inscrits à l'actif de la société au profit de l'associé unique : Monsieur Marc Michel **MOSZKOWSKI**

Dans la mesure où la substitution d'une propriété indivise à la propriété sociale antérieure correspond à une mutation de droits réels immobiliers, cette mutation doit faire l'objet d'une publicité obligatoire conformément à l'article 28-1° a du décret du 4 janvier 1955.

CECI EXPOSE

Le requérant, après avoir certifié au Notaire soussigné qu'il est seul associé de la société civile du Domaine du Verdos, l'a requis d'authentifier l'attribution suivante, ne constituant pas un partage :

ATTRIBUTION

Le bien ci avant désigné, sis à CHATEAUDOUBLE (VAR) 83300 Le verdos, est attribué en pleine propriété à l'associé unique, Monsieur Marc Michel **MOSZKOWSKI**, requérant ci-dessus nommé.

PROPRIETE JOUISSANCE

Le requérant attributaire est propriétaire du bien qui lui est attribué depuis le 8 mai 2007, date du décès de Madame Jeannine, Adrienne, Ninon **MOSZKOWSKI** veuve **MATHIEU**, qui en était elle-même propriétaire depuis le 1^{er} novembre 2002, date à laquelle il est sorti de l'actif social pour entrer dans son patrimoine privé.

Il en a la jouissance à compter du même jour le bien étant à cette date libre de toute location ou occupation.

DROITS

Taxe Fixe = 125 €

Salaires du Conservateur

$600.000 \times 0,10 \% = 600 \text{ €}$

PLUS VALUES - DOMICILES FISCAUX

Le requérant déclare sous sa seule responsabilité :

- que la société civile du Domaine du Verdos avait acquis le bien objet des présentes, savoir

- Suivant acte reçu par Maître **POULET**, Notaire à TRANS EN PROVENCE le 15 janvier 1963 et le 4 mars 1963, Ledit acte ayant fait l'objet de deux actes rectificatifs, savoir :

* Acte rectificatif établi par Maître **POULET**, notaire à TRANS EN PROVENCE, le 10 mai 1967, -

* Acte rectificatif établi par Maître **MICHEL**, notaire à TRANS EN PROVENCE, le 6 février 1968,

Moyennant le prix principal de 130.000 francs

- Suivant deux actes reçu par Maître **POULET**, Notaire à TRANS EN PROVENCE le 14 septembre 1965 Moyennant les prix de 458 francs, et 379,50 francs



- Et suivant acte reçu par Maître LLOSA, Notaire à DRAGUIGNAN, avec la participation de Maître POULET, notaire à TRANS EN PROVENCE le 25 septembre 1965, moyennant le prix principal de 10.000 francs

Analysés dans le paragraphe « effet relatif »

- que ladite société n'est plus soumise à plus value puisqu'elle était propriétaire depuis plus de quinze ans,

- qu'elle dépendait pour la déclaration de ses bénéfices du centre des impôts de Draguignan nord, traverse Jacques Brel, 83300 Draguignan

- que le domicile réel de l'associé unique est celui indiqué en tête des présentes,

- que le domicile fiscal de l'associé de la société est le centre des impôts des non-résidents, 10 rue du Centre, 93465 NOISY LE GRAND CEDEX

DISPENSE D'URBANISME

Le requérant déclare avoir parfaite connaissance de la situation du **BIEN** objet des présentes au regard des servitudes d'urbanisme et elle requiert expressément le notaire soussigné de ne pas demander de note de renseignement d'urbanisme, de certificat d'urbanisme et autres certificats administratifs complétant normalement celui-ci, déclarant vouloir en faire son affaire personnelle et décharger le notaire soussigné de toute responsabilité à ce sujet.

CHARGES ET CONDITIONS

La présente attribution a eu lieu sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière et, notamment sous celles suivantes, que l'attributaire devra exécuter :

1° - il prendra les biens et droits immobiliers qui lui sont attribués dans leur état au jour de l'entrée en jouissance, sans pouvoir exercer aucun recours contre la société, pour quelque cause que ce soit et notamment pour vétusté, vices apparents ou cachés, erreur dans la désignation.

2° - il souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, conventionnelles ou légales, qui peuvent grever les biens retirés de l'actif social, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, s'il en existe, le tout à ses risques et périls.

3° - il acquittera à compter du jour de son entrée en jouissance, les impôts, contributions et taxes de toute nature, auxquels les biens attribués peuvent et pourront être assujettis.

4° - il continuera, aux lieu et place de la société, tous traités et abonnements contractés par elle ou les précédents propriétaires, pour le service des eaux, du gaz, de l'électricité et tous les autres services ayant trait aux biens retirés de l'actif social.

PUBLICITE FONCIERE

Le présent acte attributif sera présenté au deuxième bureau des hypothèques de DRAGUIGNAN, par les soins du Notaire associé soussigné.

ORIGINE DE PROPRIETE

Concernant les parcelles cadastrées Section E numéros 2, 21, 22, 42, 47, 48, 49, 51, 54, 85, 259, 260, 261, 263, 265, 266, 270, 311, 316, 318

Et Section F numéros 24 à 31, 34 à 43, 45 à 47, 52, 71, 75, 81, 87, 88, 90, 92, 94, 99 à 116, 123, 125 à 128, 133 à 141, 214, 405, 407, 408.

Lesdites parcelles appartenaient à la Société dénommée « SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DU VERDOS », société civile immobilière au capital de 10.000 francs, ayant son siège à Chateaudouble (Var), constituée par acte reçu par Maître POULET, notaire à TRANS EN PROVENCE, les 5 et 15 janvier 1963, par suite de l'acquisition qu'elle en avait faite, alors représentée par son gérant statutaire Monsieur Charles MATHIEU, de Madame Michelle Léontine Marie LALEMANT, secrétaire, épouse séparée de corps et de biens de Monsieur Fernand Louis Antoine HERVIEUX, suivant jugement rendu par le Tribunal Civil du Havre le 23 mars 1944, née à Luisant (Eure et Loir), le 20 février 1908,



Suivant acte reçu par Maître POULET, Notaire à TRANS EN PROVENCE les 15 janvier 1963 et le 4 mars 1963,

Moyennant le prix principal de 130.000 francs, payé comptant et quittancé dans l'acte à concurrence de 60.000 francs, le solde du prix, soit la somme de 70.000 francs, payable dans un délai de 6 mois, et régulièrement payé depuis, ainsi déclaré.

Une copie authentique a été publiée au deuxième Bureau des Hypothèques de Draguignan, le 19 mars 1963 volume 1168, numéro 46.

Ledit acte ayant fait l'objet de deux actes rectificatifs, savoir :

1°) Aux termes d'un acte rectificatif établi par Maître POULET, notaire à TRANS EN PROVENCE, le 10 mai 1967, il a été indiqué que c'était à tort et par erreur que la totalité de la parcelle cadastrée Section F numéro 22 avait été vendue à la SCI du Domaine du Verdos, alors qu'en faite, une partie seulement lui était vendue, savoir la parcelle cadastrée Section F numéro 939 (provenant de la division de la parcelle cadastrée Section F numéro 22).

Une copie authentique de cet acte a été publiée au deuxième bureau des hypothèques de Draguignan le 1^{er} Août 1967, volume 2328 numéro 19

2°) Aux termes d'un acte rectificatif établi par Maître MICHEL, notaire à TRANS EN PROVENCE, le 6 février 1968, il a été précisé qu'il a été omis de mentionner, dans l'acte reçu par Maître POULET les 15 janvier 1963 et le 4 mars 1963, comme étant également vendue à la Société Civile du Domaine du Verdos, la parcelle cadastrée Section F numéro 23 pour une contenance de 00ha 88a 70ca.

Une copie authentique de cet acte a été publiée au deuxième bureau des hypothèques de Draguignan le 9 février 1968, volume 2518 numéro 25.

Concernant la parcelle cadastrée Section F numéro 945

Aux termes d'une ordonnance d'expropriation rendue par le Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 30 octobre 1967, il a été constaté la division de la parcelle cadastrée Section F numéro 939 en deux nouvelles parcelles, savoir :

- la parcelle cadastrée Section F numéro 945, conservée par la Société Civile du Domaine du Verdos

- la parcelle cadastrée Section F numéro 944, dont la société civile du Domaine du Verdos a été expropriée au profit de l'Etat.

Une expédition de cet acte a été publiée au deuxième bureau des hypothèques de Draguignan le 19 décembre 1967 volume 2485 numéro 28.

Concernant les parcelles cadastrées Section C numéro 68, et Section F numéro 942

Aux termes d'une ordonnance d'expropriation rendue par le Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 30 octobre 1967, il a été constaté, savoir :

- la division de la parcelle cadastrée Section C numéro 64 en deux nouvelles parcelles, savoir :

- * la parcelle cadastrée Section C numéro 68, restant la propriété de la Société Civile du Domaine du Verdos

- * la parcelle cadastrée Section C numéro 67, dont la société civile du Domaine du Verdos a été expropriée au profit de l'Etat.

- la division de la parcelle cadastrée Section F numéro 23 en deux nouvelles parcelles, savoir :

- * la parcelle cadastrée Section F numéro 942 restant la propriété de la Société Civile du Domaine du Verdos

- * la parcelle cadastrée Section F numéro 941, dont la société civile du Domaine du Verdos a été expropriée au profit de l'Etat.

Une expédition a été publiée au deuxième bureau des hypothèques de Draguignan les 19 décembre 1967 et 15 février 1968 volume 2466 numéro 28

Concernant les parcelles cadastrées Section F numéros 97 et 98

Lesdites parcelles appartenant à la Société dénommée « SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DU VERDOS », société civile immobilière au capital de 10.000 francs, ayant son siège à Chateaudouble (Var), constituée par acte reçu par Maître POULET,



notaire à TRANS EN PROVENCE, les 5 et 15 janvier 1963, par suite de l'acquisition qu'elle en avait faite, de Madame Marthe Lucienne Thérèse REBOUILLON, propriétaire, veuve de Monsieur Ernest Jean LATY, demeurant à MONTFERRAT, née à Chateaudouble (Var), le 30 janvier 1898,

Suivant acte reçu par Maître POULET, Notaire à TRANS EN PROVENCE le 14 septembre 1965,

Moyennant le prix principal de 458 francs, payé comptant et quittancé dans l'acte.

Une copie authentique de cet acte a été publiée au deuxième Bureau des Hypothèques de Draguignan, le 29 septembre 1965 volume 1774, numéro 13.

Concernant la parcelle cadastrée Section F numéro 44

Ladite parcelle appartenait à la Société dénommée « SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DU VERDOS », société civile immobilière au capital de 10.000 francs, ayant son siège à Chateaudouble (Var), constituée par acte reçu par Maître POULET, notaire à TRANS EN PROVENCE, les 5 et 15 janvier 1963, par suite de l'acquisition qu'elle en avait faite, de Madame Marie Rose REBOUILLON, veuve de Monsieur Jean-Louis Antoine CAUVIN, cultivatrice, demeurant à MONTFERRAT, née le 15 mai 1893,

Suivant acte reçu par Maître POULET, Notaire à TRANS EN PROVENCE le 14 septembre 1965,

Moyennant le prix principal de 379,50 francs, payé comptant aux termes de l'acte qui en contient quittance,

Une copie authentique a été publiée au deuxième Bureau des Hypothèques de Draguignan, le 29 septembre 1965 volume 1774, numéro 14.

Concernant les parcelles cadastrées Section F numéros 51, 53 à 56, 72, 84, 86, 89, 91, 93, 319, 417, 418, 430, 434 à 437, 441, 445 à 447, 455, 432, 501

Lesdites parcelles appartenait à la Société dénommée « SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DU VERDOS », société civile immobilière au capital de 10.000 francs, ayant son siège à Chateaudouble (Var), constituée par acte reçu par Maître POULET, notaire à TRANS EN PROVENCE, les 5 et 15 janvier 1963, par suite de l'acquisition qu'elle en avait faite, de Monsieur Tranquille CALVI, marchand de bois et de charbon, et Madame Carolia OBERTI, son épouse, demeurant alors à Draguignan, nés tous deux à Ienna (Italie), le mari le 11 décembre 1893, et l'épouse le 30 août 1900, mariés sous le régime légal italien à Ienna, le 12 janvier 1922,

Suivant acte reçu par Maître LLOSA, Notaire à DRAGUIGNAN, avec la participation de Maître POULET, notaire à TRANS EN PROVENCE le 25 septembre 1965,

Moyennant le prix principal de 10.000 francs, payé comptant et quittancé dans l'acte,

Une copie authentique de cet acte a été publiée au deuxième Bureau des Hypothèques de Draguignan, le 15 octobre 1965 volume 1730, numéro 48.

ELECTION DE DOMICILE

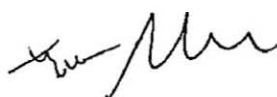
Pour l'exécution des présentes, Election de domicile est faite au siège de l'Office notarial dénommé en tête des présentes.

FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires des présentes, ainsi que ceux qui en seront la suite et la conséquence seront supportés par le requérant.

POUVOIRS

Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, le conjoint survivant donne tous pouvoirs nécessaires à tout clerc de la Société Civile Professionnelle dénommée en tête des présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.



MENTION

Mention des présentes est consentie et pourra être faite partout où besoin sera.

CERTIFICATION D'IDENTITE

Le Notaire soussigné certifie que l'identité complète des parties dénommées dans le présent acte, telle qu'elle est indiquée à la suite de leur nom, lui a été régulièrement justifiée au vue d'un extrait d'acte de naissance.

CERTIFICAT DE CONFORMITE

Le Notaire soussigné atteste que le présent acte contient toutes les énonciations nécessaires à la publication au fichier immobilier des droits réels et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes.

DONT ACTE sur treize pages.

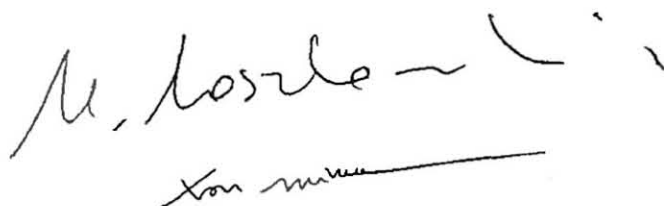
Comprenant

- renvoi approuvé : ☒
- barre tirée dans des blancs : ☒
- blanc bâtonné : ☒
- ligne entière rayée : ☒
- chiffre rayé nul : ☒
- mot nul : ☒

Paraphes


Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués.

Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le Notaire soussigné.



LE SOUSSIGNE, Maître Yvan B. MICHEL, notaire associé à
TRANS EN PROVENCE (Var), CERTIFIE :

La présente copie exactement certifiée conforme à la minute et à
l'expédition, à l'exception des annexes, destinée à recevoir la mention de
publication sur QUATORZE PAGES, sans renvoi ni mot nul.

Que l'identité complète des parties dénommées dans le présent
document en tête des présentes lui a été régulièrement justifiée,

Et notamment en ce qui concerne la société sus-nommée au vu de
ses statuts.

FAIT A TRANS EN PROVENCE (Var),

Le 7 décembre 2007



Yvan Michel

SELARL ACTAZUR
W. RAMOINO - N. WISS
COMMISSAIRES DE JUSTICE
ASSOCIES
Résidences GIORDANENGO
27 Avenue Lazare Carnot - Entrée A
83300 DRAGUIGNAN



☎ : STANDARD : 04 94 68 00 16
☎ : CONSTATS : 04 94 68 15 18
☎ : URGENCE CONSTAT :
06.20.570.738
Mail : contact@actazur.fr

IBAN:FR76 1910 6000 1043 6081 3290 385
AGRIFRPP891 (CREDIT AGRICOLE)

Membre d'une Association de Gestion Agréée par l'Administration Fiscale
Le règlement des versements et honoraires par chèque est accepté

SIRET DRAGUIGNAN 953 675 568
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE: FR76 953 675 568

REFERENCE A RAPPELER :

Dossier : **138652** / 36-25-05-00188
Affaire : RUMSEY/MOSZKOWSKI
Téléphone: 0494680016
/ 1000-1707

**ACTE DE
COMMISSAIRE
DE
JUSTICE**

COPIE



Coût - Décret n° 2016-230 du 26/02/16 :

Emol. Art R444-3 C Com	36.56
Transp. Art A.444-48	9.40
Appel Cause	1.08
Copies de pièces annexées	43.00
Total H.T.	90.04
Total TVA	18.01
Affr. Art A.444-48(1)	2.80
Total Eurs TTC	110.85

**MODALITES DE REMISE DE L'ACTE
ASSIGNATION**

Cet acte a été remis

A :
Monsieur MOSZKOWSKI Marc

par ☐ Commissaire de Justice
☒ Clerc assermenté

Dans les conditions indiquées à la rubrique marquée ci-dessous d'une croix suivant les déclarations qui lui ont été faites

M'étant transporté chez le destinataire, à l'adresse indiquée en tête des présentes, j'ai remis l'acte



I - REMISE A PERSONNE

Au destinataire (**personne physique**) ainsi déclaré

☐ rencontré à l'étude sur justification de son identité

☐ sur procuration à l'étude à

sur justification des identités



Au destinataire (**personne morale**)

à Nom :

Prénom :

qui a déclaré être :

☐ Représentant légal

☐ Fondé de pouvoir

☐ habilité à recevoir l'acte

la lettre prévue par l'article 658 du C.P.C comportant les mentions de l'article 655 du C.P.C a été adressée avec une copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent.



II - REMISE A DOMICILE ELU

Au domicile élu par le destinataire :

à

Qualité :

la lettre prévue par l'article 658 du C.P.C comportant les mentions de l'article 655 du C.P.C a été adressée avec une copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent.



III REMISE A PERSONNE PRESENTE

N'ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où se trouvait le destinataire, et ces circonstances rendant impossible la signification à personne, l'acte a été remis sous enveloppe fermée ne portant d'autre indication que d'un côté les nom et adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté le cachet du Commissaire de Justice apposé sur la fermeture du pli.

A une personne présente :

Nom :

Prénom :

Qualité :

Qui a accepté de recevoir copie de l'acte.

Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile, conformément à l'article 655 du C.P.C et la lettre prévue par l'article 658 du C.P.C comportant les mêmes mentions que l'avis de passage a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent.

Visa des mentions relatives à la signification

L'expédition certifiée conforme de l'acte signifiée au destinataire comporte 60 feuilles

**SELARL ACTAZUR
W. RAMOINO - N. WISS**



William RAMOINO



Nathan WISS

Commissaires de Justice Associés